



Fachbereiche EU 6 und WD 3

Rechtlicher Rahmen für den Einsatz sog. „nicht-deterministischer KI-Verfahren“ in Verwaltungsverfahren

Rechtlicher Rahmen für den Einsatz sog. „nicht-deterministischer KI-Verfahren“ in der Verwaltung

Aktenzeichen:	EU6-30000-0007-0004, WD3-30000-0004-0010
Abschluss der Arbeit:	01.09.2026 (zugleich letzter Abruf der Internetlinks)
Fachbereich:	EU 6: Europa- und Völkerrecht, Auswärtiges und Sicherheit WD 3: Verfassung und Verwaltung

Die Arbeiten des Fachbereichs Europa- und Völkerrecht, Auswärtiges und Sicherheit geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs geben nur den zum Zeitpunkt der Erstellung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bundestages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder andere nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die dabei zu berücksichtigenden Fragen.

Inhaltsverzeichnis

1.	Fragestellung	5
2.	Zur Definition deterministischer und nicht-deterministischer Systeme	5
3.	EU-Recht (EU 6)	8
3.1.	KI-Verordnung	9
3.1.1.	Überblick	9
3.1.2.	Sachlicher Anwendungsbereich	10
3.1.2.1.	KI-Systeme	10
3.1.2.2.	GPAI-Modelle	12
3.1.3.	Vorgaben für den KI-Einsatz bei der Vorbereitung oder Automatisierung von Verwaltungsentscheidungen	13
3.1.3.1.	Art. 5 KI-VO – verbotene Praktiken	15
3.1.3.2.	Hochrisiko-KI-Systeme	16
3.1.3.2.1.	Einstufung als Hochrisiko-KI-System gemäß Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III KI-VO	16
3.1.3.2.2.	Pflichten für Anbieter von HRKS	19
3.1.3.2.3.	Pflichten für Betreiber von HRKS	21
3.1.3.3.	Transparenzpflichten aus Art. 50 KI-VO	22
3.1.3.4.	KI-Kompetenz	23
3.1.4.	Fazit zur KI-VO	23
3.2.	Datenschutz-Grundverordnung	24
3.2.1.	Überblick	24
3.2.2.	(Noch) keine expliziten Regelungen zu KI-Anwendungen	25
3.2.3.	Betroffenenrecht bei automatisierten Entscheidungen	27
3.2.3.1.	Art. 22 DS-GVO	27
3.2.3.2.	Transparenzvorgaben aus Art. 13 Abs. 2 lit. f), Art. 14 Abs. 2 lit. g) DS-GVO	29
3.2.3.3.	Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 1 lit. h) DS-GVO	32
3.2.4.	Fazit zur DS-GVO	33
4.	Nationales Recht (WD 3)	33
4.1.	Zur Vollautomatisierung von Verwaltungsverfahren	33
4.1.1.	Einfachgesetzliche Regelung der Vollautomatisierung von Verwaltungsakten	34
4.1.2.	Verfassungsrechtliche Debatte um die Vollautomatisierung	36
4.2.	Ausprägungen der Rechtsstaatlichkeit	37
4.2.1.	Gesetzesbindung der Verwaltung	37
4.2.2.	Verfahrensgrundsätze	38
4.2.2.1.	Anhörungsrecht und Untersuchungsgrundsatz	38
4.2.2.2.	Begründungserfordernis	39
4.3.	Gleichbehandlungsgrundsatz, Willkür- und Diskriminierungsverbote	40
4.4.	Demokratische Legitimation	41

4.5.	Recht auf informationelle Selbstbestimmung	43
4.6.	Fazit zum nationalen Recht	44

1. Fragestellung

Die Fachbereiche WD 3 und EU 6 wurden beauftragt, die rechtlichen Vorgaben und Grenzen für den Einsatz sog. „**nicht-deterministischer KI-Verfahren**“ innerhalb von Verwaltungsverfahren darzustellen. Die Fragestellung bezieht sich insbesondere auf die **Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen** und die **Automatisierung** von Verwaltungsverfahren. Mit dem Begriff „nicht-deterministisch“ beschreibt sie die **Zufälligkeit des von KI-Systemen generierten Outputs**, also den Umstand, dass ein identischer Input unterschiedliche Outputs zur Folge haben könne.

Die Arbeit beschränkt sich auftragsgemäß auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in **Verwaltungsverfahren**. Sie geht nicht näher auf mögliche Besonderheiten in Spezialgebieten wie insbesondere den rechtlichen Rahmen für Justizbehörden oder spezifische Vorgaben für Gefahrenabwehr oder Strafverfolgungsmaßnahmen ein.

Unter **Ziff. 2.** wird zunächst die **begriffliche Abgrenzung** deterministischer Verfahren von indeterministischen oder nicht-deterministischen Systeme thematisiert. **Ziff. 3.** geht auf die **EU-rechtlichen Rahmenbedingungen** für den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung ein. **Ziff. 4.** beleuchtet Vorgaben des nationalen Verfassungs- und Verwaltungsrechts für den KI-Einsatz in Verwaltungsverfahren.

2. Zur Definition deterministischer und nicht-deterministischer Systeme

Die **Begrifflichkeiten** und das Verständnis darüber, **was (nicht-)deterministische KI-Systeme ausmacht**, variieren in der wissenschaftlichen Diskussion.

Einigkeit dürfte insoweit bestehen, als **deterministische Verfahren** sich dadurch auszeichnen, dass „jede Eingabe zu einem eindeutigen, klar definierten Ergebnis führt“.¹ Deterministische Systeme erzeugen danach bei einer bestimmten Eingabe **immer dieselbe Ausgabe**. Sie sind vorhersehbar („wenn A, dann B“).²

Als **nicht-deterministisch** bezeichnen Stimmen im Schrifttum Systeme, bei denen der Output zu einer bestimmten Eingabeinformation nicht durch menschliche Programmierung vorbestimmt ist.³ Die zugrundeliegenden Algorithmen würden vielmehr **durch Lernen ständig weiterentwickelt**, „indem das System aus den Eingangsdaten und selbst gewonnenen Erkenntnissen autonom Regeln für die Informationsverarbeitung ableite und so auch mit unbekanntem Input außerhalb

1 Kment/Borchert, Künstliche Intelligenz in der Rechtsanwendung, 2022, Rn. 14.

2 Vgl. Kment/Borchert, Künstliche Intelligenz in der Rechtsanwendung, 2022, Rn. 17; Frank/Heine, Künstliche Intelligenz im Betriebsverfassungsrecht, NZA 2021, 1448 (1451) m. w. N.

3 Vgl. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 35a VwVfG, Rn. 47, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass der Einsatz solcher selbstlernenden Algorithmen häufig unter dem Stichwort künstliche Intelligenz (KI) in der Verwaltung diskutiert werde. Der Begriff KI sei allerdings schillernd und trage und kaum etwas zur Beantwortung der relevanten Rechtsfragen bei.

menschlicher Vorgaben zu Ergebnissen kommen“ könne.⁴ Die Lernfähigkeit wird von Stimmen im Schrifttum als das wesentliche Merkmal von KI angesehen.⁵

Das **Bundesverfassungsgericht (BVerfG)** hat in einem Urteil vom 16. Februar 2023 zur Verfassungskonformität bestimmter Datenabgleiche durch die Polizei ausgeführt, dass der Mehrwert und zugleich die spezifische Gefahr des Einsatzes lernfähiger Systeme darin liege, dass sich komplexe algorithmische Systeme im Verlauf des maschinellen Lernprozesses immer mehr von der ursprünglichen menschlichen Programmierung lösen könnten, sodass die maschinellen Lernprozesse und die Ergebnisse der Anwendung immer **schwerer nachzuvollziehen** seien. In diesem Fall drohe die staatliche Kontrolle über die jeweilige Anwendung verloren zu gehen. Gleichzeitig betonte das Gericht, dass auch die Auswertungsvorgänge deterministischer Systeme, deren Analysefunktion sich nicht eigenständig verändere, komplex und für die Anwendenden und Betroffenen schwer nachvollziehbar sein könnten.⁶ Auch der **Europäische Gerichtshof (EuGH)** ging in einem Urteil aus dem Jahr 2022 davon aus, dass die **Ausgaben selbstlernender KI**, wenn diese Bewertungsprozesse, Bewertungskriterien und deren Gewichtung ohne menschliche Einwirkung und Kontrolle ändern könne, **nicht nachvollziehbar** wären.⁷

Dieser Aspekt der mangelnden oder schweren Nachvollziehbarkeit, der nach den vorstehenden Ausführungen insbesondere lernende Algorithmen (indeterministische Systeme) auszeichnet, wird im Schrifttum mit dem Begriff „**nicht-deterministisch**“ umschrieben: Bei nicht-deterministischen Systemen könnten Entscheidungsprozesse hinsichtlich des Outputs aufgrund der **Komplexität** des Entscheidungsverfahrens **nicht genau nachvollzogen** oder **vorausgesagt** werden („Black Box“).⁸ Teilweise wird diese „**Autonomie**“, die sich aus dem selbstständigen Lernen und Entscheiden ergebe, als wesentliches Merkmal von KI eingestuft.⁹ Während Algorithmen herkömmlicher Software ihre Wenn-Dann-Auswahlprozesse mechanistisch-linear ausgestalteten, treffe die KI Entscheidungen mit „Wenn-Dann-Algorithmen, die induktiv-statistische Methoden und mathematische Wahrscheinlichkeitsformeln (**probabilistische Logik**) einsetzen.“ Der Einsatz solcher statistisch-probabilistischer Algorithmen lasse „**dem Zufall Raum**“.¹⁰ Da die Berechnungen im Inneren des Sprachmodells auf Wahrscheinlichkeiten beruhten, werde nicht eine einzige richtige Fortsetzung der Wortfolge berechnet, sondern unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für mögliche Wortfolgen. Das könne dazu führen, dass jede Berechnung – auch bei gleichbleibendem

4 Kment/Borchert, Künstliche Intelligenz in der Rechtsanwendung, 2022, Rn. 17.

5 Kreyßing, Verwaltungsentscheidungen durch Künstliche Intelligenz – Implikationen und verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen, 2025, S. 53.

6 BVerfG, Urteil vom 16.02.2023 – [1 BvR 1547/19](#), [1 BvR 2634/20](#), Rn. 100 f. In diesem Sinne auch: Wischmeyer, in: Ebers/Heinze/Steinrötter, Künstliche Intelligenz und Robotik, 2. Aufl. 2026, § 22 Rn. 69: „Diese Form der Unzulänglichkeit qua Komplexität teilt KI [...] mit vielen anderen modernen Technologien“.

7 EuGH, Urteil vom 21.06.2022, [Rs. C-817/19](#), Ligue des droits humains, Rn. 194 f.

8 Borges, Der Begriff des KI-Systems – Tatbestandsmerkmale und Auslegungsansätze, CR 2023, 706 Rn. 75, 82; Frank/Heine, Künstliche Intelligenz im Betriebsverfassungsrecht, NZA 2021, 1448 (1451) m. w. N.; Maschmann, in: Richardi, Betriebsverfassungsgesetz, 18. Aufl. 2026, § 75 BetrVG Rn. 92 m. w. N.

9 Dettling/Krüger, Erste Schritte im Recht der Künstlichen Intelligenz, MMR 2019, 211 (212).

10 Dettling/Krüger, Erste Schritte im Recht der Künstlichen Intelligenz, MMR 2019, 211 (212).

Input – zu unterschiedlichen Ergebnissen führe.¹¹ Gegen diese Interpretation wird eingewendet, dass aus **technischer Sicht selbst generative Sprachmodelle deterministisch** arbeiteten.¹² Es wird insofern darauf hingewiesen, dass die Einstufung generativer KI-Modelle als „probabilistisch“ oder „stochastisch“ bedeute, dass sie Zufallsvariablen und deren Wahrscheinlichkeitsverteilungen modellieren. Die Berechnung der Parameter dieser Verteilungen (z. B. Mittelwert und Varianz einer einfachen Gaußverteilung) erfolge „gleichwohl strikt deterministisch“. Lediglich das Ziehen zufälliger Stichproben aus einer Verteilung (Sampling) erfolge unter Zuhilfenahme eines Zufallsgenerators. „Dessen scheinbar unvorhersehbare Ausgaben“ seien „jedoch nur ‚pseudo-zufällig‘“. Das Verhalten generativer Sprachmodelle und auch der darauf basierenden KI-Systeme sei daher grundsätzlich vollständig reproduzierbar.¹³ In **KI-Systeme** (bspw. **Chatbots** wie ChatGPT¹⁴) würden jedoch oft **Elemente des Zufalls** bewusst zusätzlich integriert. Genannt werden insofern eingebaute „Zufallsgeneratoren“ (Seeds), Temperatur-Parameter zur Steuerung der Kreativität, aber auch die Serverumgebung.¹⁵

Ungeachtet der Frage, ob KI-Modelle als solche aus technischer Sicht als deterministisch einzustufen sind, lässt sich damit festhalten, dass sich **KI-Systeme** wie Chatbots, in denen generative Sprachmodelle integriert sind, **aus Sicht der Nutzer zufällig** im Sinne von „**nicht-deterministisch**“ verhalten können.¹⁶ Festhalten lässt sich zudem, dass die Komplexität von KI-Modellen und KI-Systemen dazu führen kann, dass einzelne Anwender und Betroffene die Entscheidungsprozesse nicht genau nachvollziehen oder vorhersagen können. Ungeachtet der Einwände aus technischer Sicht wird im Rahmen dieser Arbeit der Begriff „**nicht-deterministisch**“ **entsprechend der Fragestellung in dem Sinne** verwendet, dass eine KI bei identischem Input unterschiedliche Ergebnisse liefert.

11 Moser, KI – Kausalität und Intransparenz, NJW 2026, 125 (127).

12 Dornis/Stober, Von der Rechtsanwendung im KI-Maschinenraum, GRUR 2026, 620 (623 f.).

13 Vgl. Dornis/Stober, Von der Rechtsanwendung im KI-Maschinenraum, GRUR 2026, 620 (624), sowie Baum, in: Leupold/Wiebe/Glossner, IT-Recht, 4. Aufl. 2021, Rn. 12 und Fn. 15: „KI-Systeme sind allerdings in aller Regel weiterhin vollständig deterministisch, was heißt, dass sie bei gleichen Startbedingungen (Eingaben) immer das gleiche Verhalten zeigen.“ „Es sei denn, man baut aus anderweitigen Gründen explizit ein zufälliges Verhalten ein“.

14 S. speziell zum Einsatz von Chatbots in der Verwaltung: Schmidt: Der Einsatz von Chatbots in Landes- und Kommunalverwaltungen, LKV 2024, 537. Zu den rechtlichen Anforderungen nach der KI-VO: Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 55 ff.

15 Dornis/Stober, Von der Rechtsanwendung im KI-Maschinenraum, GRUR 2026, 620 (623 ff.). Howe/Bald, Anmerkung zu AG München: Urheberrechtsschutz bei mit generativer KI erstellten Logos, MMR 2026, 348 (350 f.). Siehe auch: Müller-Westphal, Das Speichern personenbezogener Daten in LLMs, RDi 2026, 285 (291 f.).

16 Dornis/Stober, Von der Rechtsanwendung im KI-Maschinenraum, GRUR 2026, 620 (624).

3. EU-Recht (EU 6)

Die folgende Darstellung der EU-rechtlichen Rahmenbedingungen und Grenzen für den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung beschränkt sich auf die **Verordnung über künstliche Intelligenz**¹⁷ (KI-VO, geändert durch die Digital-Omnibus-Verordnung zur KI¹⁸) und die **Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)**,¹⁹ s. **Ziff. 3.1.** und **Ziff. 3.2.**

Es wird darauf hingewiesen, dass sich zusätzliche Vorgaben bzw. Grenzen für den Einsatz (selbstlernender) KI-Anwendungen aus sektorspezifischen Unionsrechtsakten ergeben können.²⁰ Im Schrifttum wird zudem in Betracht gezogen, dass auf primärrechtlicher Ebene aus dem Recht auf eine gute Verwaltung gemäß Art. 41 EU-Grundrechtecharta (GRCh) ggf. ein Recht auf den Einsatz von KI folgen könne (bspw. bei einfach gelagerten Massenverfahren, die automatisierte Systeme effizienter abwickeln könnten).²¹ Demgegenüber hat der EuGH erwogen, dass das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf gemäß Art. 47 GRCh dem Einsatz von KI-Anwendungen entgegenstehen könnte, sofern diese Betroffene darüber im Unklaren ließen, warum das jeweilige Programm zu einem bestimmten Ergebnis gekommen sei.²² Derartige Bedenken hinsichtlich der Transparenz, Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit sowie der menschlichen Aufsicht und Überprüfbarkeit von Entscheidungen adressieren diverse Bestimmungen der KI-VO und der DS-GVO, die nachfolgend dargestellt werden.²³

-
- 17 Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 300/2008, (EU) Nr. 167/2013, (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz), [ABl. L, 2024/1689, 12.07.2024](#).
- 18 Verordnung (EU) 2026/1744 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juli 2026 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 und (EU) 2023/1230 im Hinblick auf die Vereinfachung der Umsetzung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (Digital-Omnibus-Verordnung zur KI), [ABl. L, 2026/1744, 24.07.2026](#).
- 19 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), [ABl. L 119, 04.05.2016 \(berichtigte Fassung\)](#).
- 20 Vgl. EuGH, Urteil vom 21.06.2022, Rs. [C-817/19](#), Ligue des droits humains, Rn. 194, wonach der Wortlaut von Art. 6 Abs. 3 lit. b) [PNR-Richtlinie](#) der Heranziehung von Technologien der künstlichen Intelligenz im Rahmen selbstlernender Systeme („machine learning“) entgegenstehe, wenn diese ohne Einwirkung und Kontrolle Bewertungsprozesse, -kriterien und -gewichtungen ändern könnten. Vgl. zudem Martini/Ruscheimer, in: Hoeren/Sieber/Holznapel, MMR-HdB, 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 Rn. 38 m. w. N.: „Gibt der Unionsgesetzgeber der Verwaltung klar im Voraus festgelegte Entscheidungskriterien (zB Vorgaben zur Vergabe von Studienplätzen für zugangsbeschränkte Studiengänge) mit auf den Weg, sind solche Systeme, die die Prüfparameter und deren Gewichtung selbsttätig weiterentwickeln, damit grundsätzlich unvereinbar“.
- 21 Martini/Ruscheimer, in: Hoeren/Sieber/Holznapel, MMR-HdB, 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 Rn. 9 m. w. N.
- 22 EuGH, Urteil vom 21.06.2022, Rs. [C-817/19](#), Ligue des droits humains, Rn. 195.
- 23 Vgl. zum Zusammenhang zwischen einer ausreichenden Informationsbereitstellung und der Ausübung des Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf: EuGH, Urteil vom 27.02.2025, Rs. [C-203/22](#), CK, Rn. 73.

3.1. KI-Verordnung

3.1.1. Überblick

Die KI-VO hat eine produktsicherheitsrechtliche Ausrichtung, die durch die Ziele des Grundrechtsschutzes und der Technologieförderung ergänzt wird, vgl. Art. 1 Abs. 1 KI-VO.²⁴ Die KI-VO enthält Regeln zum Inverkehrbringen, zur Inbetriebnahme und zur Verwendung von KI-Systemen sowie harmonisierte Vorschriften für das Inverkehrbringen von bestimmten KI-Modellen. Darüber hinaus normiert sie Bestimmungen für die Marktbeobachtung, Marktüberwachung und Maßnahmen zur Innovationsförderung, vgl. Art. 1 Abs. 2 KI-VO.

Die KI-VO schafft aber **keine umfassende und abschließende Regulierung** von KI-Anwendungen.²⁵ Vielmehr bleiben u. a. die Vorgaben der **DS-GVO grundsätzlich unberührt** (vgl. Art. 2 Abs. 7 KI-VO, s. dazu Ziff. 3.2.).²⁶ Zudem stellt Art. 2 Abs. 3 UAbs. 1 KI-VO klar, dass die KI-VO nur in den unter das Unionsrecht fallenden Bereichen gilt. Vor diesem Hintergrund wird im Schrifttum darauf hingewiesen, dass für den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung „erheblicher Raum“ für **Regelungen im mitgliedstaatlichen Verwaltungsrecht** bleibe.²⁷

Die KI-VO differenziert hinsichtlich der Anwendbarkeit und der zu beachtenden Pflichten **nicht ausdrücklich** nach der **(Nicht-)Determiniertheit einer KI-Anwendung** oder der Reproduzierbarkeit KI-generierter Ergebnisse. Nachfolgend wird dargestellt, unter welchen Voraussetzungen der sachliche Anwendungsbereich der KI-VO eröffnet ist (Ziff. 3.1.2.). Im Anschluss wird ausschnitthaft auf Pflichten von Behörden beim Einsatz von KI-Systemen eingegangen, die mit Blick auf die Herausforderungen der „Nicht-Determiniertheit“ von KI-Anwendungen Relevanz haben könnten (Ziff. 3.1.3.).

24 Vgl. bspw. Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 19; Pilniok, Unionsrechtliche Regulierung des Einsatzes von KI-Systemen in der öffentlichen Verwaltung, DÖV 2024, 581 (591); Ruschemeier, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 6 Rn. 91.

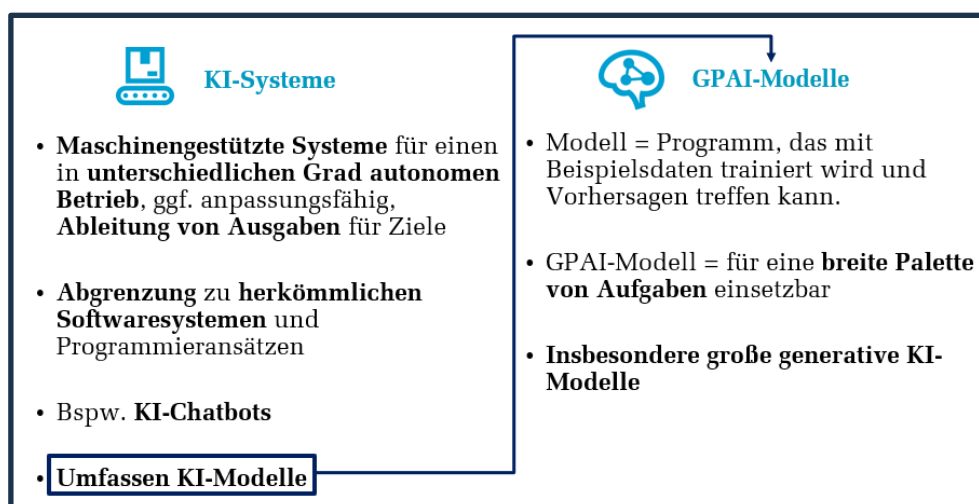
25 Krönke, Das europäische KI-Gesetz: Eine Verordnung mit Licht und Schatten, NVwZ 2024, 529 (531).

26 Spezielle, der DS-GVO vorgehende Regelungen finden sich in Art. 4a, Art. 59 KI-VO, vgl. Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 16.

27 Vgl. Pilniok, Unionsrechtliche Regulierung des Einsatzes von KI-Systemen in der öffentlichen Verwaltung, DÖV 2024, 581 (583, 591), der darauf hinweist, dass die EU keine Kompetenz habe, um den Einsatz von KI in der Verwaltung „grundsätzlich und übergreifend im Sinne eines allgemeinen Verwaltungsrechts zu regeln“; Guckelberger, Hochrisiko-KI-Systeme in der Verwaltung, DÖV 2025, 45 (55 f.). S. auch: Schmidt, Zwischen Innovation und Regulierung: Die Grenzen des KI-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung, RDi 2025, 406 (408), der ohne weitere Erläuterung feststellt, dass Pflichten aus nationalem Recht unberührt blieben.

3.1.2. Sachlicher Anwendungsbereich

Der sachliche Anwendungsbereich der KI-VO ist eröffnet, wenn die Definitionen des **KI-Systems** i. S. v. Art. 3 Nr. 1 KI-VO (s. Ziff. 3.1.2.1.) oder die des KI-Modells mit allgemeinem Verwendungszweck i. S. v. Art. 3 Nr. 63 KI-VO (general purpose AI models, **GPAI-Modell**, s. Ziff. 3.1.2.2.) erfüllt sind und keine Ausnahmetatbestände²⁸ greifen.



Überblick: KI-System / KI-Modell

3.1.2.1. KI-Systeme

Die Definition des KI-Systems in der KI-VO ist **weit**, technologieneutral und damit zukunfts offen.²⁹ Nach Art. 3 Nr. 1 KI-VO handelt es sich bei einem KI-System um ein maschinengestütztes System, das

- für einen in **unterschiedlichem Grad autonomen Betrieb** angelegt ist,
- nach seiner Betriebsaufnahme **anpassungsfähig sein kann** und

28 Die KI-VO gilt bspw. nicht für bestimmte KI-Systeme, die unter freien und quelloffenen Lizenzen bereitgestellt werden, vgl. Art. 2 Nr. 12 KI-VO. Sie gilt außerdem nicht für KI-Systeme, wenn und soweit diese ausschließlich für militärische Zwecke, Verteidigungszwecke oder Zwecke der nationalen Sicherheit in Verkehr gebracht, in Betrieb genommen oder, mit oder ohne Änderungen, verwendet werden, unabhängig von der Art der Einrichtung, die diese Tätigkeiten ausübt. Vgl. zur (engen) Auslegung dieser Bestimmungen: Kasper, Die Verwaltung in der KI-Regulierung, DÖV 2025, 471 (473).

29 Vgl. Andrae, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 3 Nr. 8, 11; Frank/Heine, Künstliche Intelligenz im Betriebsverfassungsrecht, NZA 2021, 1448 (1450); Martini/Ruscheimer, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, MMR-HdB, 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 Rn. 41.

- das darauf trainiert wird, aus den erhaltenen Eingaben (Prompts) **Ausgaben** für explizite oder implizite Ziele **abzuleiten** wie etwa Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen oder Entscheidungen, die physische oder virtuelle Umgebungen beeinflussen können.³⁰

Die Merkmale aus Art. 3 Nr. 1 KI-VO dienen der Abgrenzung von herkömmlichen Softwaresystemen und Programmierungsansätzen. Systeme, die auf **ausschließlich** von natürlichen Personen **definierten Regeln für das automatische Ausführen von Operationen** beruhen, sind nach Erwägungsgrund (ErwG) 12 Satz 2 KI-VO **keine KI-Systeme**. Nach ErwG 12 Satz 6 KI-VO geht KI über die einfache Datenverarbeitung hinaus, indem Lern-, Schlussfolgerungs- und Modellierungsprozesse ermöglicht werden. Allerdings liegt ein KI-System unabhängig davon vor, ob es sich um **regelbasierte Entscheidungslogiken, maschinelles Lernen**, Deep-Learning Netzwerke oder **hybride Ansätze** handelt, vgl. ErwG 12 Satz 5 KI-VO.³¹

Im Schrifttum gibt es Stimmen, die das Merkmal der „**Autonomie**“ aus Art. 3 Nr. 1 KI-VO mit einer notwendigen „**Opazität**“ des KI-Systems in Verbindung bringen: KI-Systeme zeichneten sich gerade dadurch aus, dass sie **nicht-deterministisch** in dem Sinne seien, dass der Entscheidungsprozess hinsichtlich der Ausgabedaten aufgrund der Komplexität des Entscheidungsverfahrens nicht genau nachvollzogen oder vorausgesagt werden könne (s. bereits Ziff. 2.).³² Dagegen wird eingewendet, dass sich für eine solche Lesart in der KI-VO keine Anhaltspunkte ergäben. Da der notwendige „Grad der Autonomie“ in Art. 3 Nr. 1 KI-VO nicht bestimmt werde, könnten grundsätzlich **auch deterministische Systeme** und damit sämtliche algorithmische Systeme unter die Art. 3 Nr. 1 KI-VO fallen.³³ In den nicht verbindlichen Auslegungsleitlinien der Kommission heißt es, dass mit dem Kriterium der Autonomie nur solche Systeme vom Anwendungsbereich der KI-VO ausgenommen würden, die ausschließlich für den Betrieb unter vollständigem manuellen Zutun und Eingreifen des Menschen konzipiert sind.³⁴

30 Die Definition ist an die [überarbeitete Definition der OECD](#) angeglichen, vgl. dazu: Hense/Mustać, AI Act kompakt, Compliance, management & use cases in corporate practice, 2025, S. 1 ff.; van Eecke/Regenhardt in: Pehlivan/Forgó/Valcke, The EU AI Act, 1. Aufl. 2025, S. 57 ff.

31 Andrae, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 3 Nr. 11; Kommission, Mitteilung, Leitlinien zur Definition eines Systems der künstlichen Intelligenz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), [K\(2025\) 5053 endg., 29.07.2025](#), Rn. 30 ff.

32 Borges, Der Begriff des KI-Systems – Tatbestandsmerkmale und Auslegungsansätze, CR 2023, 706 Rn. 75, 82. Vgl. zum allgemeinen Begriffsverständnis künstlicher Intelligenz: Kment/Borchert, Künstliche Intelligenz und Algorithmen in der Rechtsanwendung, 2022, Rn. 17.

33 Vgl. Wendehorst, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 3 Rn. 29 ff sowie Klos/Taylan, Von der Theorie zur Praxis: Die EU-KI-Verordnung effektiv umsetzen, CCZ 2024, 205 (207); Maschmann, in: Richardi, Betriebsverfassungsgesetz, 18. Aufl. 2026, § 75 BetrVG Rn. 92 m. w. N. und Hinweis, dass insbesondere darauf ankomme, ob das Modell zunächst mit Daten trainiert werde.

34 Kommission, Mitteilung, Leitlinien zur Definition eines Systems der künstlichen Intelligenz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), [K\(2025\) 5053 endg., 29.07.2025](#), Rn. 17.

Vorbehaltlich einer anderweitigen Auslegung durch den EuGH und ungeachtet der derzeit bestehenden Unklarheiten bei der Auslegung von Art. 3 Nr. 1 KI-VO³⁵ lässt sich vor diesem Hintergrund festhalten, dass der sachliche Anwendungsbereich der KI-VO jedenfalls auch für „nicht-deterministische“ KI-Systeme i. S. d. unter Ziff. 2. a. E. dargelegten Begriffsverständnisses eröffnet ist. Dies gilt nicht nur hinsichtlich der **opaken Funktionsweise** von KI-Systemen, sondern auch hinsichtlich der **„Zufälligkeit des generierten Outputs“**. Insofern wird im Schrifttum darauf hingewiesen, dass vom Begriff des KI-Systems sowohl Systeme erfasst seien, die auf die Minimierung der Varianz der Ausgabewerte im Sinne einer minimalen Fehlerquote bei einer Ja-/Nein-Entscheidung ausgelegt sind (bspw. Objekterkennung), als auch solche, die – wie die Chatbots großer Anbieter (s. Ziff. 2.) – Outputs erzeugen, die selbst bei identischem Input variieren.³⁶

3.1.2.2. GPAI-Modelle

Der Begriff des KI-Modells ist in der KI-Verordnung nicht definiert. Insbesondere in ErwG 97 Sätze 7 bis 9 KI-VO wird aber die Unterscheidung zwischen KI-Modell und KI-System deutlich. Daraus folgt, dass ein KI-System die vollständig und regelmäßig mit einer Benutzeroberfläche ausgestattete Anwendung ist (bspw. ein Chatbot). **KI-Modelle** sind hingegen wesentliche **Komponenten von KI-Systemen**. Es handelt sich um die Algorithmen, die bestimmte Aufgaben erfüllen (bspw. Sprachmodelle).³⁷

Die KI-Verordnung regelt Pflichten für Anbieter von KI-Modellen nur für den Fall, dass es sich um **Allzweck-KI-Modelle** handelt. Dies sind nach Art. 3 Nr. 63 KI-VO KI-Modelle, die für eine breite Palette von Aufgaben einsetzbar sind, statt auf ein bestimmtes, enges Anwendungsfeld spezialisiert zu sein. Solche Modelle sind in der Lage, verschiedene, nicht näher spezifizierte Aufgaben auszuführen. Nach ErwG 98 KI-VO sollten Modelle mit mindestens einer Milliarde Parametern, die mit einer großen Datenmenge unter umfassender Selbstüberwachung trainiert werden, als GPAI-Modelle gelten.³⁸ In ErwG 99 KI-VO heißt es, dass **große generative KI-Modelle** ein typi-

35 S. zur Kritik an den Auslegungsleitlinien der Kommission und zu Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen KI und „Nicht-KI“: Wendehorst, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 3 Rn. 40 f., 51 ff.

36 Vgl. Borges, Der Begriff des KI-Systems – Tatbestandsmerkmale und Auslegungsansätze, CR 2023, 706 Rn. 73.

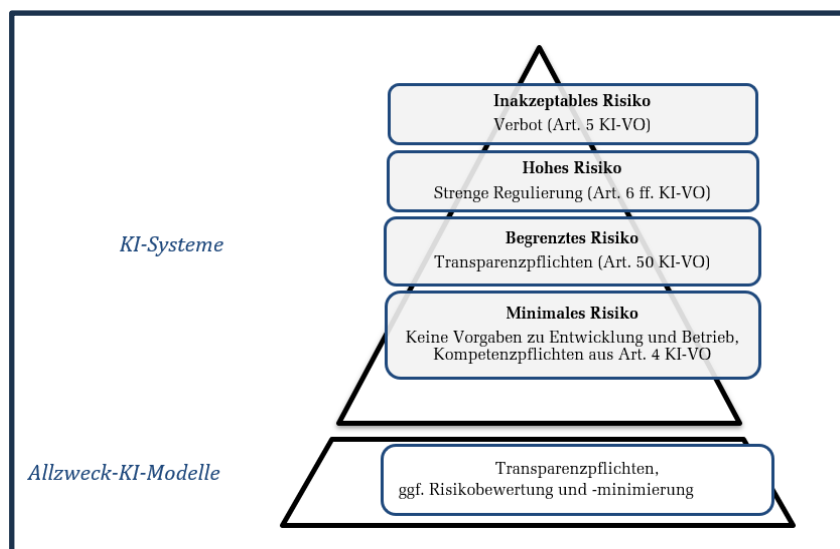
37 Vgl. Bitkom, [Umsetzungsleitfaden zur KI-Verordnung](#), 29. Oktober 2024, S. 28: „Bei einem KI-System handelt es sich um die funktionsfähige und regelmäßig mit einer Benutzeroberfläche ausgestattete KI-Anwendung, während das KI-Modell das dahinterstehende (technische) Herzstück darstellt. [...] Ein System wird also gerade dann zum KI-System, wenn ein KI-Modell in eine Applikations- oder Systemumgebung integriert wird. Während das KI-System – bildlich gesprochen – die KI ‚zum Anfassen und Nutzen‘ darstellt, ist das KI-Modell die dahinterstehende und für den Nutzer ‚unsichtbare‘ Funktionsweise, welche ohne Integration in ein System nicht nutzbar ist. KI-Modelle sind damit zwar wesentliche Komponenten von KI-Systemen, denen aber ohne das Hinzufügen weiterer Komponenten die ‚Systemeigenschaft‘ fehlt“. Siehe zur Abgrenzung auch Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025; Hecht, Regulierung von GPAI-Modellen durch die KI-Verordnung, KIR 2025, 30 ff.; Wendehorst, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 3 Rn. 25.

38 S. näher zur Einstufung: Kommission, Mitteilung, Leitlinien zum Umfang der Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck gemäß der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), [K\(2025\) 7719 endg., 19.11.2025](#).

sches Beispiel für ein GPAI-Modell seien, da sie eine flexible Erzeugung von Inhalten ermöglichen, etwa in Form von Text-, Audio-, Bild- oder Videoinhalten, die leicht ein breites Spektrum unterschiedlicher Aufgaben umfassen könnten. Auch mit Blick auf GPAI-Modelle findet sich in der KI-VO keine ausdrückliche Abgrenzung anhand der Kategorien „deterministisch“/ „nicht-deterministisch“.

3.1.3. Vorgaben für den KI-Einsatz bei der Vorbereitung oder Automatisierung von Verwaltungsentscheidungen

Sofern ein KI-System oder ein GPAI-Modell vorliegt, richten sich die **regulatorischen Anforderungen** der KI-VO nach einem **risikobasierten Ansatz** (ErwG 26 KI-VO).



Überblick: risikobasierter Ansatz der KI-VO

Anbieter von **GPAI-Modellen** haben – vorbehaltlich des Ausnahmetatbestands bei einer Open-Source-Bereitstellung gemäß Art. 53 Abs. 2 KI-VO³⁹ – die Dokumentations- und **Transparenzpflichten** aus Art. 53 Abs. 1 lit. a) bis d) KI-VO zu erfüllen. Zusätzliche Anforderungen gelten gemäß Art. 55 KI-VO für GPAI-Modelle mit systemischem Risiko i. S. v. Art. 51 KI-VO.⁴⁰ Zu den Anbieterpflichten zählt gemäß Art. 53 Abs. 1 lit. b) KI-VO die Vorgabe, **nachgelagerten Anbietern**

39 Die Ausnahme bezieht sich auf Art. 53 Abs. 1 lit. a) und b) KI-VO. Siehe dazu etwa: Bond/Abbadly, in: Pehlivan/Forgó/Valcke, The EU AI Act, 1. Aufl. 2025, S. 855.

40 S. zu diesen Pflichten bzw. ihrer Erfüllung: Kommission, Mitteilung, Leitlinien der Kommission zum Umfang der Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck gemäß der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), [K\(2025\) 7719 endg., 19.11.2025](#); [General-Purpose AI Code of Practice](#); Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 28 ff.

von KI-Systemen i. S. v. Art. 3 Nr. 68 KI-VO⁴¹ Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Bestimmung soll sicherstellen, dass die Anbieter von KI-Systemen, die das jeweilige KI-Modell in ihre Anwendung integrieren wollen, in die Lage versetzt werden, die Fähigkeiten und Grenzen des Modells gut zu verstehen und ihren Pflichten nach der KI-VO nachzukommen.⁴² Im Schrifttum wird dies als „**Verständnisverschaffungspflicht**“ bezeichnet, wobei keine Offenlegung der Systemarchitektur erforderlich sei, die eine Rekonstruktion des Modells ermöglichen würde.⁴³

Für **KI-Systeme** gilt, dass **bestimmte Praktiken verboten** sind (Ziff. 3.1.3.1.). Zudem gelten besondere Anforderungen für sog. **Hochrisiko-KI-Systeme (HRKS)**, Ziff. 3.1.3.2.) und **Transparenzvorschriften** für bestimmte KI-Anwendungen (Ziff. 3.1.3.3.). Für sämtliche KI-Systeme, auch solche mit minimalem Risiko, gelten die Vorgaben zur KI-Kompetenz aus Art. 4 KI-VO (s. Ziff. 3.1.3.4.).

Die vorstehenden Vorgaben gelten grundsätzlich für private und **staatliche Akteure** gleichermaßen.⁴⁴ Die KI-VO normiert nur punktuell zusätzliche spezifische Pflichten für Behörden.⁴⁵ Behörden dürften den Pflichten nach der KI-VO insbesondere in der Eigenschaft als **Betreiber** („Nutzer“) i. S. v. Art. 3 Nr. 4 KI-VO oder als **Anbieter** („Entwickler“) i. S. v. Art. 3 Nr. 3 KI-VO von **KI-Systemen** unterfallen.⁴⁶ Grundsätzlich käme zudem in Betracht, staatliche Akteure als Anbieter von GPAI-Modellen einzustufen. Dann müssten sie die (Transparenz-)Pflichten aus Art. 53, 55 KI-VO beachten. Voraussetzung wäre aber, dass der jeweilige staatliche Akteur selbst ein GPAI-Modell entwickelt oder es (durch Fine-Tuning) wesentlich ändert.⁴⁷ Dies dürfte eher den Ausnahmefall darstellen.

41 Dies sind Anbieter eines KI-Systems, einschließlich eines KI-Systems mit allgemeinem Verwendungszweck, das ein KI-Modell integriert, unabhängig davon, ob das KI-Modell von ihnen selbst bereitgestellt und vertikal integriert wird oder von einer anderen Einrichtung auf der Grundlage vertraglicher Beziehungen bereitgestellt wird.

42 Vgl. Born/Kümmel, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 53 Rn. 33; Bernsteiner/Schmitt, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 53 Rn. 23.

43 Vgl. Bernsteiner/Schmitt, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 53 KI-VO Rn. 23.

44 Guckelberger, Hochrisiko-KI-Systeme in der Verwaltung, DÖV 2025, 45 (46).

45 Dazu gehören Registrierungspflichten für HRKS nach Art. 26 Abs. 8, Art. 49 Abs. 3 und Art. 71 Abs. 3 KI-VO und die Grundrechte-Folgenabschätzung nach Art. 27 KI-VO, vgl. Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 24; Kasper, Die Verwaltung in der KI-Regulierung, DÖV 2025, 471 (475 f.).

46 Vgl. Art. 3 Nr. 3 bis Art. 3 Nr. 8 KI-VO zu den nach der KI-VO potenziell verpflichteten Akteuren. Vgl. zur Einstufung der Verwaltung als Anbieterin bzw. Betreiberin von KI-Systemen: Kasper, Die Verwaltung in der KI-Regulierung, DÖV 2025, 471 (473 ff.)

47 Vgl. dazu: Kommission, Mitteilung, Leitlinien zum Umfang der Pflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck gemäß der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), [K\(2025\) 7719 endg.](#), [19.11.2025](#), Rn. 57 ff.

Anbieter ist gemäß Art. 3 Nr. 3 KI-VO

- jede **Behörde**,
- die ein **KI-System** oder ein **KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck**
- **entwickelt oder entwickeln lässt** und es unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke in **Verkehr bringt** oder das KI-System unter ihrem eigenen Namen oder ihrer Handelsmarke **in Betrieb nimmt**, sei es entgeltlich oder unentgeltlich.

Betreiber ist gemäß Art. 3 Nr. 4 KI-VO

- jede **Behörde**
- die ein **KI-System in eigener Verantwortung verwendet**, es sei denn, das KI-System wird im Rahmen einer persönlichen und nicht beruflichen Tätigkeit verwendet.

Nachfolgend werden daher – den skizzierten Risikostufen für **KI-Systeme** folgend – wesentliche Vorschriften der KI-VO analysiert, aus denen **sich rechtliche Grenzen oder Vorgaben** für **KI-Systeme** in der öffentlichen Verwaltung ergeben. Hierzu zählen insbesondere Anforderungen an die **Transparenz**⁴⁸ und die **menschliche Aufsicht**.

3.1.3.1. Art. 5 KI-VO – verbotene Praktiken

Art. 5 KI-VO verbietet bestimmte KI-Anwendungsszenarien.⁴⁹ Art. 5 KI-VO bezieht sich u. a. auf Techniken des „predictive policing“, auf das ungezielte Auslesen von Gesichtsbildern aus dem Internet oder von Überwachungsaufnahmen zur Erstellung oder Erweiterung von Gesichtsdatenbanken sowie auf Biometrie-Fernidentifizierung in Echtzeit für Strafverfolgungszwecke in öffentlich zugänglichen Räumen, sofern dies nicht zu den näher spezifizierten Zielen unbedingt erforderlich ist und die entsprechenden Verfahrensvorgaben eingehalten werden, vgl. Art. 5 Abs. 2 bis 6 KI-VO.⁵⁰ Jenseits dieser spezifischen Anwendungsszenarien trifft Art. 5 KI-VO keine allgemeinen, auf alle Verwaltungsverfahren bezogenen Regelungen.

48 Wischmeyer, in: Ebers/Heinze/Steinrötter, Künstliche Intelligenz und Robotik, 2. Aufl. 2026, § 22 Rn. 73.

49 Durch die Digital-Omnibus-Verordnung zu KI wurde das Verbot von KI-Systemen eingefügt, die realistische Bild-, Video-, Ton- oder ähnliche Inhalte erzeugen oder manipulieren, in denen intime Körperteile einer bestimmaren natürlichen Person dargestellt werden oder eine an eindeutig sexuellen Handlungen beteiligte bestimmare Person dargestellt wird.

50 Vgl. näher: Kommission, Mitteilung, Leitlinien zu verbotenen Praktiken der künstlichen Intelligenz gemäß der Verordnung (EU) 2024/1689 (KI-Verordnung), [K\(2025\) 5052 endg., 29.07.2025](#).

3.1.3.2. Hochrisiko-KI-Systeme

Die umfassendsten Regeln sieht die KI-VO für HRKS vor. Verantwortliche müssen bspw. ein Konformitätsbewertungsverfahren durchführen und Registrierungs-, Dokumentations- und Nachweispflichten nachkommen.⁵¹

HRKS zeichnen sich dadurch aus, dass sie **erhebliche schädliche Auswirkungen** auf die Gesundheit, die Sicherheit und insbesondere die **Grundrechte** von Personen in der EU haben können, vgl. ErwG 46 Satz 5, 48 KI-VO. Nach Art. 6 Abs. 1 i. V. m. Anhang II KI-VO gehören dazu zum einen Anwendungen, die aufgrund produktsicherheitsrechtlicher Harmonisierungsvorschriften als HRKS einzuordnen sind. Zum anderen geht es um Systeme, die aufgrund ihres Einsatzzwecks oder Verwendungskontexts besonders riskant sind, vgl. **Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III KI-VO**.⁵² Diese zweite Kategorie hat für den Einsatz von KI-Systemen in der öffentlichen Verwaltung besondere Relevanz.⁵³

Der **Geltungsbeginn** von Art. 6 Abs. 2 KI-VO und der daraus folgenden umfangreichen Anforderungen an Anbieter und Betreiber wurde durch Art. 1 Nr. 40 Digital-Omnibus-Verordnung zur KI auf den **2. Dezember 2027** verschoben. Nach dem durch Art. 1 Nr. 39 Digital-Omnibus-Verordnung neu gefassten Art. 111 Abs. 2 KI-VO gelten die Vorgaben für vor dem Geltungsbeginn in Verkehr gebracht oder in Betrieb genommene HRKS nur dann, wenn diese Systeme später in ihrer Konzeption erheblich verändert wurden. In jedem Fall müssen jedoch die Anbieter und Betreiber von HRKS, die **bestimmungsgemäß von Behörden verwendet** werden sollen, die nach der KI-VO erforderlichen, im Folgenden dargestellten Maßnahmen bis zum **2. August 2030** treffen.

Die nach Art. 6 Abs. 5 KI-VO zu erstellenden **Kommissionsleitlinien** zur praktischen Umsetzung von Art. 6 KI-VO liegen bisher lediglich in einer in drei Dokumente aufgeteilten **Entwurfssfassung** vor (im Folgenden „Entwurf Nr. 1/2/3 HRKS-Leitlinien“).⁵⁴

3.1.3.2.1. Einstufung als Hochrisiko-KI-System gemäß Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III KI-VO

Art. 6 Abs. 2 i. V. m. Anhang III KI-VO erfasst insgesamt **acht Anwendungsbereiche**, in denen KI-Systeme zur **Bewertung und Entscheidungsfindung** eingesetzt werden (1. Biometrie; 2. Kritische Infrastruktur; 3. Allgemeine und berufliche Bildung; 4. Beschäftigung, Personalverwaltung und Zugang zur Selbstständigkeit; 5. Zugang zu und Inanspruchnahme von wesentlichen privaten und öffentlichen Dienstleistungen sowie Sozialleistungen; 6. Strafverfolgung; 7. Migration, Asyl und Grenzkontrolle; 8. Rechtspflege und demokratische Prozesse).

51 Vgl. bspw. den Überblick bei Schmidt, Zwischen Innovation und Regulierung: Die Grenzen des KI-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung, RDi 2025, 406 (407, 409).

52 Martini/Ruscheimer, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, MMR-HdB, 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 Rn. 45.

53 Vgl. Guckelberger, Hochrisiko-KI-Systeme in der Verwaltung, DÖV 2025, 45 (47).

54 Die Dokumente sind hier abrufbar: Kommission, [Entwurf von Leitlinien der Kommission für die Einstufung von Hochrisiko-KI-Systemen](#), 19.05.2026.

Im Einklang mit dem risikobasierten Ansatz der KI-VO wird aus diesen Anwendungsbereichen nur eine begrenzte Anzahl konkreter Anwendungsfälle als hochriskant eingestuft. Diese Anwendungsfälle sind als Unterkategorien für jeden Bereich in Anhang III KI-VO aufgeführt.⁵⁵ Ob ein KI-System als hochriskant einzustufen ist, bestimmt sich dabei in erster Linie nach dem vom **Anbieter definierten Verwendungszweck**.⁵⁶

Mit Blick auf den Auftragsgegenstand könnten insbesondere folgende Anwendungsfälle relevant sein:⁵⁷

- Nr. 3 lit. a) und c): KI-Systeme, die bestimmungsgemäß zur Feststellung des **Zugangs**, der Zulassung oder zur Zuweisung natürlicher Personen **zu Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung** verwendet werden sollen; KI-Systeme, die bestimmungsgemäß zum Zweck der Bewertung des angemessenen Bildungsniveaus, das eine Person im Rahmen von oder innerhalb von Einrichtungen aller Ebenen der allgemeinen und beruflichen Bildung erhalten wird oder zu denen sie Zugang erhalten wird, verwendet werden sollen;
- Nr. 5 lit. a): KI-Systeme, die **bestimmungsgemäß von Behörden** oder im Namen von Behörden verwendet werden sollen, um zu beurteilen, ob natürliche Personen **Anspruch auf grundlegende öffentliche Unterstützungsleistungen und -dienste**, einschließlich Gesundheitsdiensten, haben und ob solche Leistungen und Dienste zu gewähren, einzuschränken, zu widerrufen oder zurückzufordern sind;
- Nr. 6: KI-Anwendungsfälle in der **Strafverfolgung**, die in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen können (z. B. Bewertung der Zuverlässigkeit von Beweismitteln);
- Nr. 7 lit. c): KI-Systeme, die bestimmungsgemäß von zuständigen Behörden [...] verwendet werden sollen, um zuständige Behörden bei der **Prüfung von Asyl- und Visumanträgen** sowie **Aufenthaltstiteln** und damit verbundenen **Beschwerden** im Hinblick auf die Feststellung der Berechtigung der den Antrag stellenden natürlichen Personen, einschließlich damit zusammenhängender Bewertungen der Verlässlichkeit von Beweismitteln, zu **unterstützen**;
- Nr. 8 lit. a): KI-Systeme, die bestimmungsgemäß von einer **Justizbehörde** verwendet werden sollen, um sie bei der Ermittlung und Auslegung von Sachverhalten und Rechtsvorschriften

55 Vgl. Entwurf Nr. 3 HRKS-Leitlinien, Rn. 65; Andrae, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 6 Rn. 75; Ruschemeier, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 6 Rn. 86.

56 Vgl. Entwurf Nr. 1 HRKS-Leitlinien, Rn. 10 ff.; Entwurf Nr. 3 HRKS-Leitlinien, Rn. 70, 77 f; Andrae, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 6 Rn. 75; Ruschemeier, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 6 Rn. 86.

57 Grundsätzlich kommt auch ein Einsatz von HRKS in Behörden im Bereich der Beschäftigung und des Personalmanagements i. S. v. Anhang III Nr. 4 KI-VO in Betracht. Hierbei geht es jedoch nicht um herkömmliche Maßnahmen der Eingriffs- oder Leistungsverwaltung. Es handelt sich vielmehr um den Einsatz von KI-Systemen für interne Prozesse der Einstellung oder Auswahl von Personen, sowie ihrer Bewertung, der Zuweisung von Aufgaben und Kündigung.

und bei der Anwendung des Rechts auf konkrete Sachverhalte zu unterstützen, oder die auf ähnliche Weise für die alternative Streitbeilegung genutzt werden sollen.

Die Einstufung als HRKS hängt grundsätzlich nicht davon ab, ob das System **selbst entscheidet** oder nur eine **Entscheidungsunterstützung** bietet.⁵⁸

Hinzuweisen ist jedoch auf die **Ausnahmebestimmung in Art. 6 Abs. 3 UAbs. 1 KI-VO**. Danach gilt ein in Anhang III KI-VO genanntes KI-System nicht als hochriskant, „wenn es kein erhebliches Risiko der Beeinträchtigung in Bezug auf die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte natürlicher Personen birgt, indem es unter anderem **nicht das Ergebnis der Entscheidungsfindung wesentlich beeinflusst**.“ Dafür muss das KI-System nach Art. 6 Abs. 3 UAbs. 2 KI-VO darauf angelegt sein,⁵⁹

- für eine eng gefasste Verfahrensaufgabe bestimmt zu sein,
- das Ergebnis einer zuvor abgeschlossenen menschlichen Tätigkeit zu verbessern,
- Entscheidungsmuster oder Abweichungen von früheren Entscheidungsmustern zu erkennen oder
- eine vorbereitende Aufgabe für eine Bewertung durchzuführen, die für die in Anhang III KI-VO aufgeführten Anwendungsfälle relevant ist.⁶⁰

Guckelberger verweist darauf, dass **KI-Systeme in der öffentlichen Verwaltung oft nur unterstützend** eingesetzt werden sollen, weshalb sich Abgrenzungsprobleme abzeichneten.⁶¹

Für den Fall, dass ein HRKS nach Art. 6 KI-VO vorliegt, haben **Anbieter** dieses Systems nach **Art. 16 ff. KI-VO** und Betreiber nach **Art. 26 f. KI-VO** umfangreiche Anforderungen zu erfüllen. Grundsätzlich gilt, dass eine Behörde, die ein KI-System einkauft (nicht selbst entwickelt) lediglich Betreiber i. S. v. Art. 3 Nr. 4 KI-VO (s. zur Definition Ziff. 3.1.3) ist.⁶² Zu beachten ist jedoch, dass der betreiberseitige Einsatz eines KI-Systems in Hochrisiko-Bereichen, für die das System

58 Andrae, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 6 Rn. 81.

59 Kritisch zu den unbestimmt formulierten Ausnahmen: Ruschemeier, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 6 Rn. 94.

60 Nach ErwG 53 Satz 13 KI-VO fallen hierunter u. a. intelligente Lösungen für die Bearbeitung von Dossiers, wozu verschiedene Funktionen wie Indexierung, Suche, Text- und Sprachverarbeitung oder Verknüpfung von Daten mit anderen Datenquellen gehören, oder KI-Systeme, die für die Übersetzung von Erstdokumenten verwendet werden.

61 Guckelberger, Hochrisiko-KI-Systeme in der Verwaltung, DÖV 2025, 45 (48). In diesem Sinne auch: Pilniok, Unionsrechtliche Regulierung des Einsatzes von KI-Systemen in der öffentlichen Verwaltung, DÖV 2024, 581 (589).

62 Vgl. näher Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 9 ff.

anbieterseitig nicht ausgelegt ist, dazu führen kann, dass der Betreiber gemäß Art. 25 Abs. 1 lit. c) KI-VO selbst als Anbieter gilt und die entsprechenden Pflichten zu erfüllen hat.⁶³

Es wird im Folgenden ausschnitthaft auf Pflichten von Anbietern (Ziff. 3.1.3.2.2.) und Betreibern (Ziff. 3.1.3.2.3) hingewiesen, die im Zusammenhang mit dem **Einsatz von KI in Verwaltungsvorfahren** und den **Herausforderungen der „Nicht-Determiniertheit“** besondere Bedeutung haben könnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Anforderungen der KI-VO konkretisierungsbedürftig sind. Die Kommission wird hierzu gemäß Art. 96 Abs. 1 lit. a) KI-VO Leitlinien ausarbeiten.

3.1.3.2.2. Pflichten für Anbieter von HRKS

Nach Art. 16 Abs. 1 lit. a) i. V. m. Art. 13 Abs. 1 KI-VO haben Anbieter HRKS so zu konzipieren und zu entwickeln, dass ihr Betrieb hinreichend transparent ist, damit die Betreiber die **Ausgaben (Output) eines Systems angemessen interpretieren und verwenden** können („*Transparency by Design*“⁶⁴, funktionale Transparenz⁶⁵). Nach Art. 13 Abs. 2, 3 KI-VO ist den Betreibern zudem eine Betriebsanleitung bereitzustellen. Im Schrifttum wird vertreten, dass die Interpretierbarkeit der Ausgaben i. S. v. Art. 13 Abs. 1 KI-VO voraussetze, dass der Betreiber das **Zustandekommen des Outputs** jedenfalls in **wesentlichen Grundzügen nachvollziehen** können muss.⁶⁶

Im Schrifttum wird zudem die nach Art. 16 Abs. 1 lit. a) i. V. m. **Art. 14 KI-VO**⁶⁷ zu gewährleistende **menschliche Aufsicht** als „**zentrales Transparenz- und Sicherheitsmerkmal**“ eingestuft.⁶⁸ Diese menschliche Aufsicht soll aus der Verwendung von HRKS resultierende Risiken für die Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte verhindern oder minimieren.⁶⁹ Nach Art. 14 Abs. 1 KI-VO sind HRKS vom Anbieter so zu konzipieren, dass sie bei ihrer Verwendung von natürlichen Personen wirksam beaufsichtigt werden können. HRKS sind dem Betreiber gemäß Art. 14 Abs. 4 KI-VO so zur Verfügung zu stellen, dass die menschliche Aufsicht (seitens des Betreibers) u. a. in

63 Vgl. Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 10, 57 f.; Entwurf Nr. 1 HRKS-Leitlinien, Rn. 14: „[...] deployers or other third parties must be mindful of the fact that under Article 25(1) AI Act they may become subject to provider' obligations if they [...] modify the intended purpose of an AI system, including a general-purpose AI system, which has not been classified as high-risk and has already been placed on the market or put into service in such a way that the AI system concerned becomes a high-risk AI system under Article 6 AI Act“. Die Kommission kündigt an, zu Art. 25 KI-VO separate Leitlinien zu veröffentlichen, vgl. ebenda, Fn. 6.

64 Brockhaus Weitz/Roos, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 13 Rn. 1.

65 Vgl. Merkle, Transparenz nach der KI-Verordnung – von der Blackbox zum Open-Book?, RDi 2024, 414 (417 f.).

66 Brockhaus Weitz/Roos, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 13 Rn. 10 m. w. N. Siehe auch: Martini/Rusche-meier, in: Hoeren/Sieber/Holzengel, MMR-HdB, 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 Rn. 47: „Damit der Einzelne nicht im Unklaren darüber bleibt, warum eine intelligente Anwendung zu einem bestimmten Ergebnis kommt, müssen Hochrisiko-KI-Systeme so konzipiert sein, dass sie für ihre Nutzer hinreichend transparent sind“.

67 S. ausführlich zu dieser Norm: Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 1 ff.

68 Teichmann, Neuer Rechtsrahmen für vertrauenswürdige KI, ZD 2025, 495 (497).

69 Vgl. dazu: Brockhaus Weitz/Roos, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 14 Rn 10 f.

der Lage ist, die **Fähigkeiten und Grenzen** des KI-Systems zu **verstehen**, sich eines **Automatisierungsbias**⁷⁰ **bewusst** zu bleiben, die **Ausgaben des Systems richtig zu interpretieren** und den **Betrieb** des Systems gegebenenfalls zu **unterbrechen**.⁷¹ Bezüglich des Automatisierungsbias geht es sowohl um Entscheidungen, die unter **Mithilfe von KI getroffen werden**,⁷² als auch um KI-Systeme, die selbst **automatische Entscheidungen treffen**⁷³ (s. zu vollautomatisierten Entscheidungen auch Ziff. 3.2.3. zu Art. 22 DS-GVO). Insgesamt gilt, dass Art. 14 KI-VO gewährleisten soll, dass der „**Human in the Loop**“ die Outputs der KI hinreichend auf ihre Plausibilität prüft.⁷⁴

Anbieter von HRKS müssen gemäß Art. 16 Abs. 1 lit. a) KI-VO zudem dafür sorgen, dass das jeweilige KI-System den Anforderungen aus Art. 10 KI-VO an **Daten und Daten-Governance** genügt. Danach müssen für Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze⁷⁵ u. a. Verfahren entwickelt werden, um Verzerrungen (**Bias**), die sich u. a. negativ auf die Grundrechte Betroffener auswirken können, zu **verhindern** oder abzuschwächen. Hierfür dürfen Anbieter unter Beachtung im Einzelnen normierter Anforderungen auch besonders geschützte Kategorien personenbezogener Daten i. S. d. DS-GVO verarbeiten (vgl. den neu eingefügten Art. 4a KI-VO). Nach Art. 10 Abs. 3 KI-VO müssen die Trainings-, Validierungs- und Testdatensätze für die Zweckbestimmung relevant, hinreichend repräsentativ und so weit wie möglich fehlerfrei und vollständig sein. Sie müssen die geeigneten statistischen Merkmale, gegebenenfalls auch bezüglich der Personen oder Personengruppen, für die das HRKS bestimmungsgemäß verwendet werden soll, haben. Nach Art. 10 Abs. 4 KI-VO müssen die Datensätze, soweit dies für die Zweckbestimmung erforderlich ist, die entsprechenden Merkmale oder Elemente berücksichtigen, die für die besonderen geografischen, kontextuellen, verhaltensbezogenen oder funktionalen Rahmenbedingungen, unter denen das HRKS bestimmungsgemäß verwendet werden soll, typisch sind.

Nach Art. 16 Abs. 1 lit. a) KI-VO i. V. m. **Art. 15 KI-VO** müssen Anbieter von HRKS für ein angemessenes Maß an **Genauigkeit, Robustheit** und **Cybersicherheit** sorgen. Der Begriff der Genauigkeit ist in der KI-VO nicht definiert. Im Schrifttum wird er verstanden als „die Fähigkeit eines KI-Systems, seine ihm zugewiesene Aufgabe gemäß seiner Zweckbestimmung zu erfüllen“.⁷⁶ Dies wird wiederum von Stimmen im Schrifttum mit der **Fehlerfreiheit der Outputs** und der **Abwesenheit von Halluzinationen in Verbindung** gebracht.⁷⁷ Hinsichtlich der Robustheit bestimmt

70 D. h. einer möglichen Neigung zu einem automatischen oder übermäßigen Vertrauen in die von einem HRKS hervorgebrachte Ausgabe.

71 S. näher: Teichmann, Neuer Rechtsrahmen für vertrauenswürdige KI, ZD 2025, 495 (497 f.).

72 Vgl. Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 116.

73 Brockhaus Weitz/Roos, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 14 Rn. 23; Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 116.

74 Vgl. Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 46 ff.

75 Sofern HRKS ohne das Training von KI-Modellen entwickelt werden, gelten die Vorgaben nur für Testdatensätze, vgl. Art. 10 Abs. 6 KI-VO.

76 Brockhaus Weitz/Roos, in: Andrae/Pohle, KI-VO, 2026, Art. 15 Rn. 14.

77 Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 15 Rn. 40 ff.

Art. 15 Abs. 4 UAbs. 3 KI-VO, dass HRKS, die nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme **weiterhin dazulernen**, so zu entwickeln sind, dass das **Risiko möglicherweise verzerrter Ausgaben**, die künftige Vorgänge beeinflussen („Rückkopplungsschleifen“), **beseitigt** oder so gering wie möglich zu halten ist und dass geeignete Risikominderungsmaßnahmen bestehen.

3.1.3.2.3. Pflichten für Betreiber von HRKS

Betreiber von HRKS haben gemäß **Art. 26 Abs. 2 KI-VO** sicherzustellen, dass **natürliche Personen**, die die **menschliche Aufsicht** (vgl. Art. 14 KI-VO) über HRKS wahrnehmen, über die **erforderliche Kompetenz, Ausbildung und Befugnis** verfügen. Betreiber müssen diesen Personen die erforderliche Unterstützung zukommen lassen (vgl. auch ErwG 73, 91 KI-VO).

Betreiber haben nach Art. 26 Abs. 4 KI-VO ferner dafür zu sorgen, dass die Eingabedaten der Zweckbestimmung des HRKS entsprechen und ausreichend **repräsentativ sind**. **ErwG 91 Satz 2 KI-VO sieht zudem vor, dass die Betreiber insbesondere geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen sollten, um sicherzustellen, dass sie HRKS gemäß den Betriebsanleitungen verwenden.**

Betreiber von HRKS sind nach Art. 26 Abs. 9 KI-VO, Art. 35 DS-GVO zur Erstellung einer Datenschutz-Folgenabschätzung verpflichtet. Sofern es sich bei dem Betreiber um eine **Einrichtung des öffentlichen Rechts** handelt, ist eine **Grundrechte-Folgenabschätzung** i. S. v. Art. 27 KI-VO zu erstellen.⁷⁸

Nach **Art. 26 Abs. 11 KI-VO** müssen Betreiber von HRKS i. S. v. Art. 6 Abs. 2 KI-VO – sofern diese auf **natürliche Personen bezogene Entscheidungen treffen** oder bei solchen Entscheidungen **Unterstützung leisten** – die Betroffenen darüber **informieren**, dass sie der Verwendung eines HRKS unterliegen.

Mit dieser Informationspflicht des Betreibers korrespondiert das in **Art. 86 KI-VO** verankerte Recht der Betroffenen auf **Erläuterung der Entscheidungsfindung im Einzelfall**.⁷⁹ Nach Art. 86 Abs. 1 KI-VO haben Personen, die von einer Entscheidung betroffen sind, die auf Outputs eines HRKS basiert wurde, grundsätzlich⁸⁰ das Recht, vom Betreiber „eine **klare und aussagekräftige**

78 Der durch die Digital-Omnibus-Verordnung für KI geänderte Art. 27 Abs. 4 KI-VO präzisiert das Verhältnis zur Datenschutz-Folgenabschätzung.

79 Über ein auf diese Vorschrift bezogenes Vorabentscheidungsverfahren hat der EuGH nicht in der Sache geurteilt, vgl. EuGH, Beschluss vom 03.06.2026, Rs. [C-806/24](#), „YETTEL BULGARIA“ EAD/FB.

80 S. die in Art. 86 Abs. 1 bis Abs. 3 KI-VO verankerten Einschränkungen.

Erläuterung zur Rolle des KI-Systems im Entscheidungsprozess und zu den **wichtigsten Elementen der getroffenen Entscheidung** zu erhalten“.⁸¹ Nach Art. 86 Abs. 3 KI-VO ist diese Norm subsidiär zu anderen unionsrechtlich verankerten Informationsrechten. Im Schrifttum werden insbesondere Art. 13 bis 15 DS-GVO genannt (s. Ziff. 3.2.3.2., 3.2.3.3.).⁸²

3.1.3.3. Transparenzpflichten aus Art. 50 KI-VO

Anbieter von KI-Systemen	Betreiber von KI-Systemen
Offenlegung der direkten Interaktion mit einem KI-System	/
Kennzeichnung synthetischer Inhalte als künstlich erzeugt	Offenlegung von Deepfake-Inhalten
/	Information ü. Systeme z. Emotionserkennung/ biometrischen Kategorisierung
/	Offenlegung von KI-generiertem Text zur Information über Angelegenheiten öffentl. Interesses

Neben den Transparenzpflichten für HRKS aus Art. 13 KI-VO und Art. 26 Abs. 11 KI-VO können Transparenzvorgaben auch aus Art. 50 KI-VO folgen. Diese Norm bezieht sich auf KI-Systeme, die zwar nicht als hochriskant einzustufen sind, aber ein spezifisches Risiko in Bezug auf Täuschung oder Manipulation bergen (vgl. ErwG 132 Satz 1 KI-VO). In solchen Fällen muss gekennzeichnet oder offengelegt werden, dass eine KI beteiligt ist.⁸³ Die Pflichten der Norm differenzieren zwischen Pflichten für Anbieter und für Betreiber solcher KI-Systeme.⁸⁴

Für die auftragsgegenständliche **Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen** und **Automatisierung von Verwaltungsverfahren** dürfte Art. 50 KI-VO – vorbehaltlich der Umstände des Einzelfalls – keine große Relevanz haben.

Für **Betreiber** (Verwender) gelten gemäß Art. 50 Abs. 4 UAbs. 2 KI-VO u. a. Kennzeichnungspflichten für den Output von KI-Systemen, die **Text erzeugen oder manipulieren**, wenn dieser **veröffentlicht** wird, **um die Öffentlichkeit über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse** zu informieren. Mit Blick auf Verwaltungsentscheidungen könnte die Bestimmung allenfalls bei einer öffentlichen Bekanntgabe einschlägig sein. Es wäre dann im Einzelnen zu prüfen, ob die weiteren Tatbestandsmerkmale einschlägig sind (Information der Öffentlichkeit; Angelegenheit von öffentlichem Interesse). Zu bedenken ist insofern auch, dass die Transparenzpflicht nach ErwG

81 Vgl. zur Reichweite der Erklärungspflicht: Hartmann, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 86 Rn. 15 mit Verweis auf die EuGH-Rechtsprechung zu Art. 15 DS-GVO. Vgl. auch: Guckelberger, Hochrisiko-KI-Systeme in der Verwaltung, DÖV 2025, 45 (54).

82 Hartmann, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 86 Rn. 19.

83 Vgl. näher: Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 50 Rn. 2 ff.

84 Siehe näher: Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 33 ff.

134 Satz 4 KI-VO nicht gilt, wenn die durch KI erzeugten Inhalte einem Verfahren der **menschlichen Überprüfung** oder **redaktionellen Kontrolle** unterzogen wurden und eine **natürliche oder juristische Person** die **redaktionelle Verantwortung** für die Veröffentlichung der Inhalte trägt.⁸⁵

Sollte eine Behörde Anbieter eines KI-Systems sein, käme die Pflicht aus Art. 50 Abs. 2 KI-VO in Betracht, nach der Anbieter von KI-Systemen, die **synthetische** Audio-, Bild-, Video- oder **Textinhalte erzeugen**, sicherstellen müssen, dass diese Inhalte in einem maschinenlesbaren Format gekennzeichnet und als künstlich erzeugt oder manipuliert erkennbar sind. Nach Art. 50 Abs. 2 Satz 3, 1. und 2. Alt. KI-VO gilt diese Pflicht nicht, soweit die KI-Systeme eine unterstützende Funktion für die Standardbearbeitung ausführen oder die vom Betreiber bereitgestellten Eingabedaten bzw. deren Semantik nicht wesentlich verändern (vgl. auch ErwG 133 Satz 7 KI-VO).⁸⁶

3.1.3.4. KI-Kompetenz

Art. 4 KI-VO trifft Regelungen zur KI-Kompetenz. Die Norm gilt für sämtliche KI-Systeme (auch solche mit minimalem Risiko⁸⁷). Sie wurde durch die Digital-Omnibus-Verordnung zur KI neu gefasst. Ursprünglich waren Anbieter und Betreiber von KI-Systemen verpflichtet, die KI-Kompetenz ihres Personals „sicherzustellen“.⁸⁸ In der neuen Fassung besteht nur noch eine Förder- bzw. Unterstützungspflicht, vgl. ErwG 8 Sätze 3 ff. Digital-Omnibus-Verordnung zur KI.⁸⁹ Die Zielrichtung ist jedoch gleichgeblieben. Es geht darum, die jeweiligen Personen mit „den **notwendigen Fähigkeiten** auszustatten, damit sie **fundierte Entscheidungen über den Einsatz von KI-Systemen** treffen können“, vgl. ErwG 8 Satz 2 Digital-Omnibus-Verordnung zur KI.

3.1.4. Fazit zur KI-VO

Die KI-VO differenziert nicht explizit nach deterministischen und nicht-deterministischen KI-Anwendungen (s. im Einzelnen Ziff. 3.1.2.). Sie verpflichtet Behörden auch nicht ausdrücklich

85 Vgl. im Detail: Kommission, Leitlinien zu Transparenzverpflichtungen für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, [K\(2026\) 5054 endg., 20.07.2026](#), Rn. 130 ff., Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 37 f.; Leissler/Stahleder, in: Zankl, KI-VO, 2025, Art. 50 Rn. 19.

86 Vgl. zu dieser Bestimmung: Kommission, Leitlinien zu Transparenzverpflichtungen für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen, [K\(2026\) 5054 endg., 20.07.2026](#), Rn. 54 ff.

87 Der unter Ziff. 3.1.3.2.3. dargestellte Art. 26 Abs. 2 KI-VO stellt eine Spezialregelung für HRKS dar.

88 S. ausführlich zur alten Fassung: Fachbereich EU 6, Deutscher Bundestag, Infobrief, Zu rechtlichen Vorgaben der Verordnung über Künstliche Intelligenz für den Einsatz von KI in Behörden der EU-Mitgliedstaaten, [EU 6 - 3010 - 032/25](#), 07.07.2025, S. 40 ff.

89 Art. 4 Abs. 1 KI-VO lautet jetzt: „Die Anbieter und Betreiber von KI-Systemen ergreifen Maßnahmen, um die Entwicklung der KI-Kompetenz ihres Personals und anderer Personen zu unterstützen, die in ihrem Auftrag mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, wobei ihre technischen Kenntnisse, ihre Erfahrung, ihre Aus- und Fortbildung und der Kontext, in dem die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, sowie die Personen oder Personengruppen, bei denen die KI-Systeme eingesetzt werden sollen, zu berücksichtigen sind. Diese Verpflichtung verpflichtet Anbieter oder Betreiber nicht, für irgendeine Person ein bestimmtes Niveau an KI-Kompetenz zu garantieren“.

dazu, ausschließlich „Explainable AI“ bzw. „White-Box-Modelle“ einzusetzen oder die Kreativität von KI-Systemen „herunterzuregeln“.⁹⁰ Wie unter Ziff. 3.1.3. im Einzelnen dargestellt, besteht der Ansatz der KI-VO darin, den Herausforderungen von KI risikobasiert durch Verbote in besonders grundrechtssensiblen Bereichen sowie u. a. Transparenz- und Human-in-the-Loop-Vorgaben zu begegnen (vgl. insbesondere Ziff. 3.1.3.2.).

Diese Feststellung gilt unbeschadet weitergehender Anforderungen aus sonstigem EU-Recht (s. insb. Ziff. 3.2. zur DS-GVO) und dem nationalen Verfassungs- und Verwaltungsrecht (s. Ziff. 4.).

3.2. Datenschutz-Grundverordnung

3.2.1. Überblick

Die DS-GVO soll in erster Linie das **Recht natürlicher Personen** auf den **Schutz ihrer personenbezogenen Daten**⁹¹ sekundärrechtlich absichern, vgl. Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 DS-GVO.⁹² Zu diesem Zweck verpflichtet die DS-GVO die für Datenverarbeitungen⁹³ Verantwortlichen zur Einhaltung der **Grundsätze der Datenverarbeitung** gemäß Art. 5 ff. DS-GVO und verankert **Betroffenenrechte** in Art. 12 ff. DS-GVO.

Zu den für die Datenverarbeitung **Verantwortlichen** können gemäß Art. 4 Nr. 7 DS-GVO⁹⁴ juristische Personen und **Behörden** zählen, sofern sie allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheiden. Vom Anwendungsbereich der DS-GVO sind aber u. a. Verarbeitungsvorgänge ausgeschlossen, die zum Zwe-

90 Vgl. Wischmeyer, in: Ebers/Heinze/Steinrötter, Künstliche Intelligenz und Robotik, 2. Aufl. 2026, § 22 Rn. 69, der allgemein im Zusammenhang mit dem Transparenzgedanken anführt, dass dieser auf Behördenseite dafür sprechen könnte, nur intern verständliche Programme einzusetzen, die bspw. auf Entscheidungsbäumen beruhen. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass auch solche Systeme aus Sicht der Betroffenen nicht im starken Sinne transparent seien.

91 Personenbezogene Daten sind nach Art. 4 Nr. 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen.

92 Dieses Recht ist primärrechtlich in Art. 8 GRCh verankert.

93 Art. 4 Nr. 2 DS-GVO definiert als Verarbeitung jeden Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, bspw. das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, die Verbreitung oder andere Formen der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. Der Begriff der „Verarbeitung“ ist weit auszulegen, vgl. Welser, Datenschutzrechtliche Zulässigkeit des KI-Trainings, NJW 2025, 3123 (3125) m. w. N.

94 „Verantwortlicher“ i. S. v. Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist „die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet“.

cke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor und der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit vorgenommen werden, vgl. Art. 2 Abs. 2 lit. d) DS-GVO.⁹⁵

Zu den zu beachtenden Datenschutzgrundsätzen zählen u. a. die in **Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. a) bis f) DS-GVO** normierten **Bedingungen für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung**. Für die Verarbeitung personenbezogener Daten beim Einsatz von KI in Verwaltungsverfahren dürfte neben dem Tatbestand der Einwilligung (lit. a)), insbesondere der Tatbestand aus Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. e), Art. 6 Abs. 3 DS-GVO in Betracht kommen (nationale oder EU-Rechtsgrundlage, die die Datenverarbeitung zur Wahrnehmung einer im öffentlichen Interesse liegenden bzw. in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgenden Aufgabe autorisiert).

3.2.2. (Noch) keine expliziten Regelungen zu KI-Anwendungen

Anders als die KI-VO enthält die DS-GVO in ihrer **aktuell geltenden Fassung keine Bestimmungen**, die sich explizit auf **KI-Systeme** oder **KI-Modelle** beziehen. Folglich differenziert der Normtext auch nicht ausdrücklich zwischen dem Einsatz deterministischer oder „nicht-deterministischer“ KI-Systeme oder KI-Modelle.

Es ist allerdings anzunehmen, dass eine Verarbeitung personenbezogener Daten zu verschiedenen Zeitpunkten im **Lebenszyklus von KI-Anwendungen** in Betracht kommt und damit den **Anwendungsbereich der DS-GVO eröffnet**.⁹⁶ In der **Entwicklungsphase** werden die Modelle mit großen Datensätzen **trainiert**. Diese Trainingsdaten⁹⁷ enthalten zumeist personenbezogene Daten.⁹⁸ Dies gilt auch für Daten, die für das Fine-Tuning von Modellen verwendet werden. Die Datensammlung für das Training von KI-Modellen ist als Verarbeitungsvorgang anzusehen.⁹⁹ In der **Betriebsphase**, d. h. bei der Verwendung von KI-Systemen, können die Eingabedaten (insbesondere **Prompts**) personenbezogene Daten enthalten. Der Personenbezug ist etwa gegeben, wenn Daten ausgewertet werden sollen, die personenbezogene Informationen enthalten. Sie werden ggf. für

95 In diesem Bereich gilt die Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates, [ABl. L 119 vom 04.05.2016](#).

96 Dewitte, AI Meets the GDPR, in: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Smuha (Hrsg.), 2025, S. 133 (140).

97 Das Gleiche gilt für Test- und Validierungsdaten i. S. v. Art. 3 Nr. 31, 32 KI-VO.

98 Vgl. OLG Köln, Urteil vom 23. Mai 2025, 15 UKl 2/25, Rn. 52; Wilmer, in: Jandt/Steidle, Datenschutz im Internet, 2. Aufl. 2025, Kap. V, Rn. 660, und Dieker, Datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Trainingsdatensammlung, ZD 2024, S. 132 (133), jeweils mit dem Hinweis, dass die Trainingsdaten, insbesondere, wenn sie aus dem Internet stammen, Namen, namensbezogenen Informationen, Bilder, Gesundheitsdaten und biometrische Daten umfassen. S. Dewitte, AI Meets the GDPR, in: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Smuha (Hrsg.), 2025, S. 133 (140 f.), zu Möglichkeiten der Anonymisierung/Pseudonomisierung.

99 Vgl. OLG Köln, Urteil vom 23. Mai 2025, 15 UKl 2/25.

das Training weiterverwendet oder in einem Suchverlauf gespeichert.¹⁰⁰ Die Verarbeitung eines Prompts ist als Verarbeitungsvorgang i. S. d. DS-GVO anzusehen.¹⁰¹ Auch die **Ausgabedaten** können Personenbezug aufweisen. Das ist zum einen möglich, wenn ein Prompt die Darstellung einer Biografie einer natürlichen Person (aus dem Internet) anfordert.¹⁰² Zum anderen kann dies der Fall sein, wenn das Modell personenbezogene Daten aus dem Trainingsdatensatz ausgibt.¹⁰³ Das zugrundeliegende KI-Modell kann dann insgesamt als personenbezogen einzustufen sein, so dass allein das Teilen dieses Modells mit Dritten als Verarbeitung personenbezogener Daten i. S. v. Art. 4 Nr. 2 DS-GVO anzusehen wäre.¹⁰⁴ In einem solchen Fall ist sowohl die Bereitstellung als auch Nutzung des KI-Systems als Verarbeitung i. S. v. Art. 4 Nr. 2 DS-GVO einzustufen.¹⁰⁵

Die Kommission hat in ihrem **Digital-Omnibus-Paket** vom 19. November 2025 u. a. Änderungen der DS-GVO vorgeschlagen, die sich auf die **Entwicklung und den Betrieb von KI-Anwendungen** beziehen.¹⁰⁶ Dazu zählt die Klarstellung, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten für die

100 Golland, KI und KI-Verordnung aus datenschutzrechtlicher Sicht, EuZW 2024, 846 (847).

101 Vgl. Meyer, Aufgedrängte Daten und das DS-GVO-Pflichtenprogramm im Kontext generativer KI-Systeme, RDI 2025, 125 (126 f.).

102 Zum Ganzen: Hacker/Cordes/Berz, Transparenz generativer KI, GRUR 2024, S. 1777 (1778); Wilmer, in: Jandt/Steidle, Datenschutz im Internet, 2. Aufl. 2025, Kap. V, Rn. 660.

103 Vgl. näher dazu: Vgl. EDSA, [Stellungnahme 28/2024](#) zu gewissen Datenschutzaspekten der Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit KI-Modellen, 02.12.2024, Rn. 27 ff. Danach kommt der Personenbezug in Betracht, wenn die Modelle mit personenbezogenen Daten trainiert wurden und darauf ausgerichtet sind, personenbezogene Daten über diejenigen natürlichen Personen, mit deren personenbezogenen Daten das KI-Modell trainiert wurde, auszugeben oder derartige Daten in irgendeiner Weise bereitzustellen. Nach Ansicht des EDSA kann es aber auch vorkommen, „dass Daten aus dem Trainingsdatensatz – einschließlich personenbezogener Daten – nach wie vor in den Parametern des Modells ‚absorbiert‘ (d. h. durch mathematische Objekte repräsentiert) sind.“ Soweit es möglich sei, „mit Mitteln, die nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich genutzt werden, aus einem KI-Modell Informationen zu erlangen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen, deren personenbezogene Daten für das Training eines Modells verwendet wurden“, lasse dies den Schluss zu, dass ein derartiges Modell nicht anonym sei. S. auch: Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, [Diskussionspapier: Rechtsgrundlagen im Datenschutz und bei Künstlicher Intelligenz](#), Version 2.0 vom 17.10.2024, S. 9-11.

104 Dewitte, AI Meets the GDPR, in: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Smuha (Hrsg.), 2025, S. 133 (141).

105 Golland, KI und KI-Verordnung aus datenschutzrechtlicher Sicht, EuZW 2024, S. 846 (847).

106 Vgl. den Überblick über die vorgeschlagenen Änderungen: Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 und der Richtlinien 2002/58/EG, (EU) 2022/2555 und (EU) 2022/2557 hinsichtlich der Vereinfachung des digitalen Rechtsrahmens und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868 und der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Digital-Omnibus-Verordnung), [KOM\(2025\) 837 endg., 19.11.2025](#), laufende S. 23.

Entwicklung und den Betrieb eines KI-Systems oder eines KI-Modells unter bestimmten Umständen auf die Rechtsgrundlage aus Art. 6 Abs. 1 UAbs. 1 lit. f) DS-GVO gestützt werden kann.¹⁰⁷ Dazu zählt ferner eine Erweiterung der Ausnahmen vom Verbot der Verarbeitung besonders sensibler Datenkategorien gemäß Art. 9 Abs. 1 DS-GVO im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Betrieb eines KI-Systems oder KI-Modells.¹⁰⁸ Anders als bei der KI-VO (Digital-Omnibus-Verordnung zur KI) befinden sich diese Vorschläge zum Erstellungszeitpunkt dieser Arbeit noch **im Gesetzgebungsverfahren**.¹⁰⁹

3.2.3. Betroffenenrecht bei automatisierten Entscheidungen

Im Zusammenhang mit der von der Auftraggeberin aufgeworfenen Frage nach der Zulässigkeit einer **Verwaltungsautomatisierung** dürfte insbesondere Art. 22 DS-GVO relevant sein.¹¹⁰ Denn diese Bestimmung trifft Regelungen zu **automatisierten Entscheidungen im Einzelfall** einschließlich Profiling i. S. v. Art. 4 Nr. 4 DS-GVO.¹¹¹ Im Schrifttum wird darauf hingewiesen, dass KI-Systeme zunehmend genutzt werden, um derartige Einzelpersonen betreffende Entscheidungen auf der Grundlage personenbezogener Daten zu treffen.¹¹²

3.2.3.1. Art. 22 DS-GVO

Art. 22 DS-GVO soll Personen vor den besonderen Risiken für ihre Rechte und Freiheiten schützen, die mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, vgl.

107 Vgl. Art. 88c des Entwurfs: Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 und der Richtlinien 2002/58/EG, (EU) 2022/2555 und (EU) 2022/2557 hinsichtlich der Vereinfachung des digitalen Rechtsrahmens und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868 und der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Digital-Omnibus-Verordnung), [KOM\(2025\) 837 endg., 19.11.2025](#), laufende S. 97.

108 Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 und der Richtlinien 2002/58/EG, (EU) 2022/2555 und (EU) 2022/2557 hinsichtlich der Vereinfachung des digitalen Rechtsrahmens und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868 und der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Digital-Omnibus-Verordnung), [KOM\(2025\) 837 endg., 19.11.2025](#), laufende S. 91.

109 Vgl. [EU Law Tracker](#) (Stand 31.08.2026).

110 S. zum Verhältnis zu den Regelungen der KI-VO zu HRKS, insbesondere zu Art. 14 KI-VO: Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 17 f.; Guckelberger, Hochrisiko-KI-Systeme in der Verwaltung, DÖV 2025, 45 (55).

111 Profiling ist gemäß Art. 4 Nr. 4 DS-GVO „jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen“.

112 Dewitte, AI Meets the GDPR, in: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Smuha (Hrsg.), 2025, S. 133 (152).

auch ErwG 71 DS-GVO.¹¹³ Zu diesem Zweck **verbietet** Art. 22 Abs. 1 DS-GVO **im Grundsatz**, Betroffene **vollständig**¹¹⁴ **automatisierten Entscheidungen** zu unterwerfen,¹¹⁵ wenn diese rechtliche Wirkung entfalten oder eine in ähnlicher Weise erhebliche Beeinträchtigung darstellen.¹¹⁶

Dies gilt aber nicht uneingeschränkt. In Art. 22 Abs. 2 DS-GVO sind drei **Ausnahmen** verankert: wenn die Entscheidung erforderlich ist, um einen Vertrag zwischen dem Betroffenen und dem Verantwortlichen zu schließen oder zu erfüllen (lit. a)); wenn eine **nationale Rechtsvorschrift** oder eine EU-Vorschrift **von dem Verbot dispensiert** (lit. b)) oder wenn die betroffene Person **ausdrücklich einwilligt** (lit. c)).

In allen drei Fällen hat der Verantwortliche **angemessene Maßnahmen** zu ergreifen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren. In den in Art. 22 Abs. 2 lit. a) und c) DS-GVO genannten Ausnahmefällen hat der Verantwortliche dem Betroffenen mindestens das Recht auf Eingreifen einer Person in den Verarbeitungsprozess, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung, d. h. inhaltliche Neubewertung, zu gewähren.¹¹⁷

Für den Auftragskontext dürfte der **Ausnahmetatbestand** aus Art. 22 Abs. 2 lit. b) DS-GVO¹¹⁸ besonders relevant sein. Seinem Wortlaut nach müssen die **nationalen Rechtsvorschriften**, die den **Erlass einer automatisierten Entscheidung im Einzelfall erlauben, angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen** der betroffenen Person enthalten, vgl. auch ErwG 71 Satz 4 DS-GVO. Nach der Rechtsprechung des EuGH müssen solche Maßnahmen

113 EuGH, Urteil vom 07.12.2023, Rs. [C-634/21](#), SCHUFA Holding (Scoring), Rn. 57; Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 16. Vgl. zudem den Hinweis bei: Martini in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 4. Aufl. 2026, Art. 22 DS-GVO Rn. 1, dass es sich bei Art. 22 DS-GVO um eine regelungstechnische Anomalie handele, da er nicht die Datenverarbeitung als solche, sondern die darauf basierende Entscheidung reglementiere.

114 Vgl. Martini/Ruscheimer, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, MMR-HdB, 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 Rn. 37: „Menschlichen Entscheidungen algorithmisch zu assistieren, unterfällt dem Tatbestand des Art. 22 Abs. 1 DS-GVO daher nicht. Die Entscheidungsunterstützung repräsentiert aber heute noch den Regelfall algorithmenbasierter Verfahren“.

115 Vgl. Schmidt, Zwischen Innovation und Regulierung: Die Grenzen des KI-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung, RDi 2025, 406 (408) m. w. N.: „Grundsätzlich bezweckt die Norm, dass die betroffene Person nicht zum bloßen Objekt der Datenverarbeitung wird“. So auch: Wischmeyer, in: Ebers/Heinze/Steinrötter, Künstliche Intelligenz und Robotik, 2. Aufl. 2026, § 22 Rn. 49. Zum Sinn und Zweck der Bestimmung auch: Kreyßing, Verwaltungsentscheidungen durch Künstliche Intelligenz – Implikationen und verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen, 2025, S. 370.

116 Vgl. näher zu diesen Voraussetzungen im Zusammenhang mit dem Einsatz von KI: Kreyßing, Verwaltungsentscheidungen durch Künstliche Intelligenz – Implikationen und verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen, 2025, S. 371 ff.

117 Vgl. Martini, in: Martini/Wendehorst, KI-VO, 2. Aufl. 2026, Art. 14 Rn. 19.

118 Näher zu dessen Anforderungen: Kreyßing, Verwaltungsentscheidungen durch Künstliche Intelligenz – Implikationen und verwaltungsrechtliche Rahmenbedingungen, 2025, S. 376.

„insbesondere die Verpflichtung des Verantwortlichen umfassen, **geeignete mathematische oder statistische Verfahren** zu verwenden, **technische** und **organisatorische Maßnahmen** zu treffen, mit denen in geeigneter Weise sichergestellt wird, dass das **Risiko von Fehlern minimiert wird** und **Fehler korrigiert** werden, und personenbezogene Daten in einer Weise zu sichern, dass den potenziellen Bedrohungen für die Interessen und Rechte der betroffenen Person Rechnung getragen wird, und insbesondere zu verhindern, dass es ihr gegenüber zu diskriminierenden Wirkungen kommt. Diese Maßnahmen umfassen außerdem **mindestens** das Recht der betroffenen Person auf **Erwirkung des Eingreifens einer Person** seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf **Anfechtung der gegen sie erlassenen Entscheidung**.“¹¹⁹

Ferner dürfen nach Art. 22 Abs. 4 DS-GVO automatisierte Entscheidungen im Einzelfall nur in bestimmten Sonderfällen auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DS-GVO beruhen.

Im Schrifttum wird auf die Herausforderungen der Implementierung dieser Schutzmaßnahmen hingewiesen. So gehen Stimmen im Schrifttum davon aus, dass die Verwaltung gemäß Art. 22 DS-GVO sicherstellen müsse, dass „automatisierte Entscheidungen erklärt werden können und dass ein Mechanismus für menschliche Intervention vorhanden ist“. Dies könne bedeuten, „dass KI-Systeme so gestaltet werden müssen, dass sie Begründungen für ihre Entscheidungen liefern oder dass klare Verfahren für die menschliche Überprüfung und Intervention festgelegt werden müssen“.¹²⁰

Zu den Vorschlägen der Kommission für eine Änderung der DS-GVO im Rahmen des **Digital-Omnibus-Pakets** vom 19. November 2025 zählt eine Umformulierung von Art. 22 DS-GVO, die im Interesse der Rechtssicherheit u. a. klarstellen soll, dass unter bestimmten Bedingungen ausschließlich auf automatisierter Verarbeitung beruhende Entscheidungen DS-GVO-konform sind.¹²¹ Hiermit dürften aber keine inhaltlichen Änderungen (Abschwächungen der Anforderungen) verbunden sein.

3.2.3.2. Transparenzvorgaben aus Art. 13 Abs. 2 lit. f), Art. 14 Abs. 2 lit. g) DS-GVO

Im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen i. S. v. Art. 22 DS-GVO treffen den Verantwortlichen Informationspflichten.

119 EuGH, Urteil vom 07.12.2023, Rs. [C-634/21](#), SCHUFA Holding (Scoring), Rn. 66.

120 Schmidt, Zwischen Innovation und Regulierung: Die Grenzen des KI-Einsatzes in der öffentlichen Verwaltung, RDi 2025, 406 (410).

121 Vgl. den Überblick über die vorgeschlagenen Änderungen: Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnungen (EU) 2016/679, (EU) 2018/1724, (EU) 2018/1725, (EU) 2023/2854 und der Richtlinien 2002/58/EG, (EU) 2022/2555 und (EU) 2022/2557 hinsichtlich der Vereinfachung des digitalen Rechtsrahmens und zur Aufhebung der Verordnungen (EU) 2018/1807, (EU) 2019/1150, (EU) 2022/868 und der Richtlinie (EU) 2019/1024 (Digital-Omnibus-Verordnung), [KOM\(2025\) 837 endg., 19.11.2025](#), laufende S. 23, 42, 92.

Art. 13 DS-GVO normiert Informationspflichten zugunsten der Betroffenen für den Fall, dass Verantwortliche personenbezogene Daten „bei ihnen“ erheben. Art. 14 DS-GVO verankert entsprechende Informationspflichten für den Fall, dass die personenbezogenen Daten „nicht bei der betroffenen Person“ erhoben werden. Art. 14 DS-GVO ist einschlägig, wenn die personenbezogenen Daten bei Dritten oder aus öffentlichen Quellen (sozialen Netzwerken) erhoben werden.¹²² Personenbezogene Daten, die eine Verwaltungsbehörde zur Grundlage einer Verwaltungsentscheidung macht, dürften vorwiegend unter Art. 13 DS-GVO fallen.

Nach Art. 13 Abs. 2 lit. f) und Art. 14 Abs. 2 lit. g) DS-GVO sind bei einer automatisierten Entscheidungsfindung i. S. v. **Art. 22 DS-GVO** Informationen über die **involvierte Logik** sowie über die **Tragweite** und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Diese Aspekte werden unter dem Begriff der **Erklärbarkeit** diskutiert,¹²³ der auch als Ausprägung des **Transparenzgrundsatzes** aus Art. 5 Abs. 1 lit. a) DS-GVO verstanden wird.¹²⁴

Welche Informationen nach Art. 13 Abs. 2 lit. f) und Art. 14 Abs. 2 lit. g) DS-GVO beim Einsatz von KI konkret erforderlich sind, ist **umstritten**.¹²⁵ Die Datenschutzkonferenz, d. h. das Gremium der unabhängigen deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden (DSK), hat ausgeführt, dass die **Erklärbarkeit** bei KI nicht nur im Hinblick auf das **Ergebnis**, sondern auch im **Hinblick auf die Prozesse** und das **Zustandekommen von Entscheidungen** gegeben sein müssen.¹²⁶ Im Schrifttum wird die Ansicht vertreten, dass zumindest die allgemeine Funktionsweise des KI-Systems und die Auswirkungen seines Einsatzes so verständlich wie möglich dargestellt werden müssten.¹²⁷ Der Algorithmus selbst müsse wegen der drohenden Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen nicht angegeben werden.¹²⁸ Dewitte führt aus, dass komplexe mathematische Erklärungen zu vermeiden seien. Stattdessen solle sich der Verantwortliche auf konkrete Elemente konzentrieren,

122 Bäcker, Kühling/Buchner, DS-GVO BDSG, 4. Aufl. 2024, Art. 13 DS-GVO Rn. 16. Vgl. OLG Köln, Urteil vom 23.05.2025, 15 UKl 2/25, zur Anwendbarkeit von Art. 14 DS-GVO auf den beabsichtigten Zugriff auf Social-Media-Profile für das Training von KI-Modellen. Zu Art. 14 DS-GVO: Golland, KI und KI-Verordnung aus datenschutzrechtlicher Sicht, EuZW 2024, 846 (851).

123 Dewitte, AI Meets the GDPR, in: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Smuha (Hrsg.), 2025, S. 133 (152); Hennemann, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 4. Aufl. 2026, Art. 13 DS-GVO Rn. 31d.

124 Baumgartner/Brunnbauer, Anforderungen der DS-GVO an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Welche Regelungen gelten für Anbieter und Anwender?, MMR 2023, 543 (544).

125 Hessel/Dillschneider, Datenschutzrechtliche Herausforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, RDi 2023, 458 (462).

126 Datenschutzkonferenz, [Hambacher Erklärung zur Künstlichen Intelligenz](#), Entschließung der 97. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, 3. April 2019, Ziff. II, Nr. 3.

127 Golland, KI und KI-Verordnung aus datenschutzrechtlicher Sicht, EuZW 2024, S. 846 (851); Hessel/Dillschneider, Datenschutzrechtliche Herausforderungen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz, RDi 2023, 458 (462).

128 Hennemann, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 4. Aufl. 2026, Art. 13 DS-GVO Rn. 31b f.

bspw. die Kategorien von Daten, die im Profilierungs- oder Entscheidungsprozess verwendet werden, und warum diese Kategorien als relevant angesehen werden.¹²⁹

Im Zusammenhang mit diesen Transparenz- bzw. Erklärbarkeitsanforderungen misst man im Schrifttum dem in **Art. 25 Abs. 1 DS-GVO** normierten Grundsatz des **Datenschutzes durch Technikgestaltung** („*Data Protection by Design*“) eine hohe Bedeutung zu.¹³⁰ Art. 25 Abs. 1 DS-GVO verpflichtet den Verantwortlichen, bereits bei der Entwicklung von Produkten, Diensten und Anwendungen sicherzustellen, dass die Anforderungen der DS-GVO erfüllt werden.¹³¹ Allenfalls über Art. 25 Abs. 1 DS-GVO ließen sich „Black Boxes“ vermeiden.¹³² Verantwortlich für die Einhaltung von Art. 25 Abs. 1 DS-GVO ist in der Regel der KI-Betreiber.¹³³

Im Schrifttum wird jedoch auch betont, dass sich selbst unter strikter Beachtung von Art. 25 DS-GVO ein **inhaltliches Transparenzdefizit oftmals nicht vermeiden** lasse.¹³⁴ Denn viele Verarbeitungsvorgänge seien auch für Nutzer mit entsprechender Expertise auf Grund der hohen Komplexität von KI-Modellen oftmals nicht ohne Weiteres unmittelbar nachvollziehbar oder hinreichend erklärbar.¹³⁵ Insbesondere selbstlernende Algorithmen zeichneten sich gerade durch ein gewisses Maß an Unvorhersehbarkeit aus, das die Erklärbarkeit erschwere (s. Ziff. 2.).¹³⁶ Im Sinne eines innovationsoffenen Verständnisses des Datenschutzrechts **fordern Stimmen im Schrifttum**, die **An-**

129 Dewitte, AI Meets the GDPR, in: The Cambridge Handbook of the Law, Ethics and Policy of Artificial Intelligence, Smuha (Hrsg.), 2025, 133 (153).

130 Baumgartner, in: Ehmann/Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung, 3. Aufl. 2024, Art. 25 Rn. 8.

131 Hierbei handelt es sich um eine nach Art. 83 Abs. 4 lit. a DS-GVO sanktionsbewehrte Pflicht des Verantwortlichen. Zudem umfasst die Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen nach Art. 5 Abs. 2 bzw. Art. 24 Abs. 1 auch die Grundsätze des Art. 25 DS-GVO. Der Verantwortliche muss daher gegenüber einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde nachweisen können, dass (und wie) er die Anforderungen aus Art. 25 DS-GVO umgesetzt hat, vgl. Baumgartner, in: Ehmann/Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung, 3. Aufl. 2024, Art. 25, Rn. 4.

132 Baumgartner/Brunnbauer, Anforderungen der DS-GVO an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Welche Regelungen gelten für Anbieter und Anwender?, MMR 2023, 543 (544).

133 Vgl. näher Baumgartner, in: Ehmann/Selmayr, Datenschutz-Grundverordnung, 3. Aufl. 2024, Art. 25 Rn. 11 f., der empfiehlt, die Hersteller vertraglich zur Einhaltung von Art. 25 DS-GVO zu verpflichten.

134 Baumgartner/Brunnbauer, Anforderungen der DS-GVO an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Welche Regelungen gelten für Anbieter und Anwender?, MMR 2023, 543 (544). Ausführlich: Hacker/Cordes/Berz, Transparenz generativer KI, GRUR 2024, 1777 (1779 ff.).

135 Baumgartner/Brunnbauer, Anforderungen der DS-GVO an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Welche Regelungen gelten für Anbieter und Anwender?, MMR 2023, S. 543 (544); Hennemann, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 3. Aufl. 2021, Art. 13 DS-GVO Rn. 31e.

136 Hennemann, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 4. Aufl. 2026, Art. 13 DS-GVO Rn. 31e.

forderungen an die Transparenz bzw. Erklärbarkeit beim Einsatz von KI-Systemen **nicht zu über-spannen**.¹³⁷ Die Anforderungen könnten risikobasiert interpretiert werden.¹³⁸ Denkbar wären insoweit abgestufte Datenschutzinformationen unterschiedlichen Detailgrads je nach Empfängerhorizont oder je nach Sensibilität der Ergebnisdaten.¹³⁹ Als praxistaugliche Lösungen werden Zertifizierungsverfahren sowie Datenschutzsiegel und -prüfzeichen vorgeschlagen, vgl. Art. 42, ErwG 100 DS-GVO.¹⁴⁰

3.2.3.3. Auskunftrecht nach Art. 15 Abs. 1 lit. h) DS-GVO

Automatisierte Entscheidungsfindungen i. S. v. Art. 22 Abs. 1 DS-GVO führen nicht nur zu zusätzlichen Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 2 lit. f) und Art. 14 Abs. 2 lit. g) DS-GVO. Der betroffenen Person steht nach Art. 15 Abs. 1 lit. h) DS-GVO auch ein **Auskunftsrecht** gegenüber dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu, das insbesondere „**aussagekräftige Informationen** über die **involvierte Logik** sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person“ betrifft.

Hierzu hat der EuGH entschieden, dass die betroffene Person vom Verantwortlichen

„verlangen kann, ihr anhand der maßgeblichen Informationen in **präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form** die **Verfahren und Grundsätze** zu erläutern, die bei der automatisierten Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zur Gewinnung eines bestimmten Ergebnisses [...] konkret angewandt wurden.“¹⁴¹

Hierzu genüge weder die bloße Übermittlung einer komplexen mathematischen Formel (etwa eines Algorithmus), noch die detaillierte Beschreibung jedes Schritts einer automatisierten Entscheidungsfindung, da beides keine ausreichend präzise und verständliche Erläuterung darstelle. Vielmehr müssten das Verfahren und die Grundsätze, die konkret zur Anwendung kommen, so beschrieben werden, dass die betroffene Person nachvollziehen könne,

„**welche ihrer personenbezogenen Daten** im Rahmen der in Rede stehenden automatisierten Entscheidungsfindung **auf welche Art verwendet wurden**, ohne dass die Komplexität der im Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung vorzunehmenden Arbeitsschritte den Verantwortlichen von seiner Erläuterungspflicht entbinden könnte.“¹⁴²

137 Hennemann, in: Paal/Pauly, DS-GVO BDSG, 4. Aufl. 2026, Art. 13 DS-GVO Rn. 31e m. w. N.

138 Baumgartner/Brunnbauer, Anforderungen der DS-GVO an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Welche Regelungen gelten für Anbieter und Anwender?, MMR 2023, 543 (544).

139 Wilmer, in: Jandt/Steidle, Datenschutz im Internet, 2. Aufl. 2025, Kap. V, Rn. 666.

140 Baumgartner/Brunnbauer, Anforderungen der DS-GVO an den Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Welche Regelungen gelten für Anbieter und Anwender?, MMR 2023, 543 (544).

141 EuGH, Urteil vom 27.02.2025, Rs. [C-203/22](#), CK, Rn. 66.

142 EuGH, Urteil vom 27.02.2025, Rs. [C-203/22](#), CK, Rn. 59 ff.

3.2.4. Fazit zur DS-GVO

Die DS-GVO steht der Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen vollständig **automatisierter Entscheidungen durch KI-Systeme nicht *per se* entgegen**. Erforderlich sind aber eine ausreichende (nationale) Rechtsgrundlage (s. noch Ziff. 4.1.1.) und das Ergreifen geeigneter Schutzmaßnahmen einschließlich der Möglichkeit zu menschlichem Eingreifen, s. Ziff. 3.2.3.1. Anforderungen an die Erklärbarkeit bzw. Transparenz der eingesetzten KI-Anwendung ergeben sich zudem aus den Informationspflichten gemäß Art. 13 Abs. 2 lit. f) und Art. 14 Abs. 2 lit. g) DS-GVO und dem Auskunftsrecht nach Art. 15 Abs. 1 lit. h) DS-GVO. Dies setzt der **Verwendung „nicht-deterministischer KI-Verfahren“** i. S. d. nach Ziff. 2. zugrunde gelegten Begriffsverständnisses **Grenzen**.

4. Nationales Recht (WD 3)

Dieser Abschnitt befasst sich mit den **nationalen Regelungen**, die die Einsatzmöglichkeiten nicht-deterministischer KI in Verwaltungsverfahren einschränken könnten.

Als **Verwaltungsverfahren** wird im nationalen Recht die nach außen wirkende Tätigkeit von Behörden verstanden, die auf die Prüfung der Voraussetzungen, die Vorbereitung und den Erlass eines Verwaltungsaktes oder auf den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags gerichtet ist. Es schließt den Erlass des Verwaltungsaktes oder den Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags ein (vgl. § 9 VwVfG¹⁴³). Ein Verwaltungsakt ist eine Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts trifft und die auf unmittelbare Rechtswirkung nach außen gerichtet ist (vgl. § 35 VwVfG). Daneben stehen Behörden andere Handlungsformen offen, wie beispielsweise die abstrakt-generelle Regelung von Sachverhalten durch Verordnungen (bei gesetzlicher Ermächtigung), Satzungen, bloße Realakte oder privatrechtsförmiges Handeln. Entsprechend der Fragestellung liegt der Fokus dieser Arbeit indes auf dem Verwaltungsverfahren. Auf etwaige Sonderregelungen in Spezialgebieten des öffentlichen Rechts wird nicht umfassend eingegangen.

Der Einsatz nicht-deterministischer KI in Verwaltungsverfahren ist auch im nationalen Recht nicht speziell geregelt. Im Folgenden werden deshalb Regelungen des Verfassungs- und Verwaltungsrechts dargestellt, die die Einsatzmöglichkeiten einer nicht-deterministischen KI in Verwaltungsverfahren einschränken könnten.

4.1. Zur Vollautomatisierung von Verwaltungsverfahren

Die Einsatzmöglichkeiten nicht-deterministischer KI im Rahmen vollautomatisierter Verwaltungsverfahren werden durch die allgemeinen Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze des Bundes und der Länder zur Vollautomatisierung von Verwaltungsakten sowie ggf. spezialgesetzliche Regelungen begrenzt (Ziff. 4.1.1.). Darüber hinaus ist umstritten, inwieweit die Verfassung einer Vollautomatisierung Grenzen setzt (Ziff. 4.1.2.).

143 Verwaltungsverfahrensgesetz ([VwVfG](#)) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Art. 11 des Gesetzes vom 22.07.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 224).

4.1.1. Einfachgesetzliche Regelung der Vollautomatisierung von Verwaltungsakten

Auf Bundesebene ist die **Vollautomatisierung von Verwaltungsakten** in § 35a VwVfG geregelt. Danach kann ein Verwaltungsakt nur vollständig durch automatische Einrichtungen erlassen werden, sofern dies durch Rechtsvorschrift zugelassen ist und weder ein Ermessen noch ein Beurteilungsspielraum besteht. Diese Voraussetzungen gelten grundsätzlich auch für den vollautomatisierten Erlass von Verwaltungsakten unter Verwendung von KI.¹⁴⁴ § 35a VwVfG regelt allerdings nur den Erlass von Verwaltungsakten. Verwaltungsverfahren zum Abschluss öffentlich-rechtlicher Verträge sowie behördliches Handeln außerhalb von Verwaltungsverfahren unterliegen seinen Einschränkungen nicht.¹⁴⁵

Ein vollautomatisierter Verwaltungsakt kommt ausweislich der Norm nicht in Betracht, wenn ein **Beurteilungsspielraum oder Ermessen** besteht. Eine Vollautomatisierung scheidet demnach aus, wenn die Verwaltung auf Tatbestandsseite einen gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Spielraum bei der Beurteilung hat, ob eine Tatbestandsvoraussetzung in Form eines unbestimmten Rechtsbegriffs erfüllt ist. Sie kommt auch nicht in Betracht, wenn der Verwaltung bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen ein Entscheidungsspielraum über den Erlass oder den Inhalt des Verwaltungsaktes zukommt. Der vollautomatisierte Erlass eines Verwaltungsaktes nach § 35a VwVfG ist somit nur möglich, wenn beim Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen ein Verwaltungsakt mit einem festgelegten Inhalt ergehen muss, die Entscheidung der Behörde also gebunden ist. Bei einer gebundenen Entscheidung ist nur der Erlass des Verwaltungsaktes mit einem bestimmten Inhalt rechtmäßig. Jede andere Entscheidung verstieße gegen das einschlägige Fachrecht und wäre somit rechtswidrig. Der Einsatz einer nicht-deterministischen KI erscheint in diesem Zusammenhang fragwürdig, soweit er absehbar vermehrt zu rechtswidrigen Entscheidungen führt (vgl. zur Gesetzesbindung der Verwaltung auch Ziff. 4.2.1.). Dieses Risiko kann insbesondere bestehen, wenn die KI in Bezug auf die inhaltliche Verwaltungsentscheidung (und nicht etwa nur auf die konkrete Formulierung) nicht-deterministisch ist und deshalb zu abweichenden (rechtswidrigen) Entscheidungen gelangt.

Nach § 35a VwVfG dürfen Verwaltungsakte nur vollautomatisiert erlassen werden, wenn eine **Rechtsvorschrift** dies zulässt. „Rechtsvorschrift“ in diesem Sinne sind zwar grundsätzlich auch materielle Gesetze wie beispielsweise Verordnungen. Teile der Literatur vertreten allerdings, eine Vollautomatisierung erfordere vor dem Hintergrund der Grundrechte und des Wesentlichkeitsprinzips regelmäßig ein Parlamentsgesetz.¹⁴⁶

In einigen Rechtsbereichen wurde die Möglichkeit zur Vollautomatisierung von Verwaltungsakten – soweit kein Anlass dazu besteht, den Einzelfall durch Amtsträger zu bearbeiten – bereits speziell geregelt. Das gilt beispielsweise für bestimmte Verwaltungsakte nach dem Batterierecht-

144 Waigel, KI in der Gewerbeverwaltung, *Wirtschaft und Verwaltung* 2021, 88 (91).

145 Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 7.

146 Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 4; mit Verweis auf die Ähnlichkeit zu einer Beilehung Krönke, *Digitale Verwaltungshilfe, Die Verwaltung* 2023, 31 (59).

Durchführungsgesetz (§ 34 BattG¹⁴⁷) und dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (§ 38a ElektroG¹⁴⁸). Nach § 3a des Bundesreisekostengesetzes¹⁴⁹ kann der Bescheid über die Reisekostenvergütung vollständig automatisch erlassen werden. Die genannten gesetzlichen Regelungen schließen eine Vollautomatisierung bei Ermessensentscheidungen nicht ausdrücklich aus. Soweit sie gegenüber § 35a VwVfG als spezialgesetzliche Regelungen eingeordnet werden, ist die dortige einfachgesetzliche Beschränkung auf gebundene Verwaltungsakte nicht anwendbar.¹⁵⁰ Bei den Regelungen zur Vollautomatisierung von Steuerfestsetzungen (vgl. §§ 155 Abs. 4, § 88 Abs. 5 der Abgabenordnung¹⁵¹) und bestimmten Verwaltungsakten in sozialrechtlichen Verfahren (vgl. § 31a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch¹⁵²) findet § 35a VwVfG schon keine Anwendung, weil das Verwaltungsverfahren in diesen Bereichen speziell geregelt ist und nicht dem VwVfG unterfällt. Trotzdem wird in der Literatur teils unter Verweis auf die Wertung des § 35a VwVfG, verfassungsrechtliche Grundsätze (dazu sogleich) und die bestehenden technischen Möglichkeiten vertreten, die Normen seien einschränkend dahingehend auszulegen, dass eine Vollautomatisierung bei Beurteilungsspielräumen oder Ermessen ausscheide.¹⁵³ Eine dahingehende Auslegung sahen auch die Begründung des Bundesreisekostengesetzes sowie in Bezug auf sozialrechtliche Verwaltungsakte die Beschlussempfehlung des Finanzausschusses vor.¹⁵⁴ Auf Regelungen in Bundesverordnungen, die eine Vollautomatisierung von Verwaltungsakten ohne spezialgesetzliche Grundlage erlauben, wären die Einschränkungen des § 35a VwVfG hingegen unmittelbar anwendbar (vgl. zur umstrittenen Notwendigkeit eines formellen Gesetzes aber o.).¹⁵⁵

Die Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder enthalten häufig gleichlautende oder zumindest ähnliche Regelungen wie § 35a VwVfG.¹⁵⁶ Darüber hinaus lassen auch einige landesrechtliche

-
- 147 Batterierecht-Durchführungsgesetz ([BattG](#)) vom 30.09.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 233), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 286).
- 148 Elektro- und Elektronikgerätegesetz ([ElektroG](#)) vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1739), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 286).
- 149 Bundesreisekostengesetz vom 26.05.2005 (BGBl. I S. 1418), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 28.06.2021 (BGBl. I S. 2250).
- 150 Vgl. dazu Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 73.
- 151 [Abgabenordnung](#) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 24), zuletzt geändert am 03.07.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 199).
- 152 [Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch](#) – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz – in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2001 (BGBl. I S. 130), zuletzt geändert am 21.07.2026 (BGBl. 2026 I Nr. 221).
- 153 Vgl. Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 83 ff.
- 154 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Erscheinungsbilds von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften, [BT-Drs. 19/26839](#) vom 19.02.2021, S. 65; Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses, zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung – Drucksache 18/7457 – Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, [BT-Drs. 18/8434](#) vom 11.05.2026, S. 120 f.
- 155 Vgl. Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 73, 87.
- 156 Vgl. dazu Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 11 ff., ohne eine Einschränkung auf gebundene Verwaltungsakte allerdings Art. 5 des Bayerischen Digitalgesetzes.

Spezialvorschriften vollautomatisierte Entscheidungen – beispielsweise im Rahmen der Studienplatzvergabe – zu.¹⁵⁷

Umstritten ist, ob die Normierung des § 35a VwVfG als solcher sowie § 155 Abs. 4 der Abgabenordnung und § 31a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch den Anforderungen des Art. 22 Abs. 2 lit. b) DS-GVO genügen (vgl. dazu Ziff. 3.2.3.1.). Insbesondere wird teils vertreten, § 35a VwVfG enthalte keine hinreichenden Vorgaben zur Wahrung der Rechte, Freiheiten und Interessen der Betroffenen. Das gelte trotz der Beschränkung der Vollautomatisierung auf gebundene Entscheidungen und der Berücksichtigung bedeutsamer, im automatischen Verfahren nicht ermittelter Angaben nach § 24 Abs. 1 Satz 3 VwVfG (vgl. Ziff. 4.2.2.1.). Nach dieser Auffassung müssten die Rechtsvorschriften, die die Vollautomatisierung zulassen, zusätzliche Maßnahmen zum Betroffenschutz enthalten, um Art. 22 DS-GVO zu genügen.¹⁵⁸

4.1.2. Verfassungsrechtliche Debatte um die Vollautomatisierung

Auf verfassungsrechtlicher Ebene ist insbesondere in **grundrechtssensiblen Bereichen** und bei **Ermessens- und Beurteilungsspielräumen umstritten**, inwieweit Verwaltungsentscheidungen durch KI-Einsatz vollautomatisiert werden dürfen.¹⁵⁹ Diese Debatte wird weitestgehend unabhängig davon geführt, ob es sich um nicht-deterministische KI im Sinne der Fragestellung handelt. Bedenken an einer Vollautomatisierung nicht gebundener Verwaltungsentscheidungen werden unter anderem damit begründet, dass gerichtlich eingeschränkt überprüfbare Beurteilungs- und Ermessensspielräume **Einzelfallgerechtigkeit** herstellen sollen und eine **Abwägung** komplexer Faktoren voraussetzen. Algorithmische Systeme könnten dies (noch) nicht hinreichend sicherstellen.¹⁶⁰ Andere Stimmen halten KI-Ermessensentscheidungen für grundsätzlich denkbar. Insbesondere bestehe kein Ermessensausfall, wenn der Behörde bei dem Entschluss, KI einzusetzen, klar sei, dass der KI eine ermessensdirigierende Funktion zukomme. In diesem Fall entspreche die dirigierende Kraft des Algorithmus derjenigen von ermessensleitenden Verwaltungsvorschriften (vgl. aber zur Problematik nichtdeterministischer KI im Kontext der Selbstbindung der Verwaltung Ziff. 4.3.).¹⁶¹ KI zeige zwar durchaus Schwächen bei Verhältnismäßigkeitsprüfungen, weshalb ihre Einsatzmöglichkeiten in Bereichen begrenzt seien, in denen Sachverhalte vielschichtig seien und einzelfallsensibel auf Sonderkonstellationen reagiert werden müsse. Indes

157 Vgl. ausführlich mit Beispielen Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 79 ff.

158 Vgl. zum Streitstand Hornung, in: Schoch/Schneider, VwVfG, 7. EL Mai 2025, § 35a Rn. 20.

159 Vgl. näher zur Diskussion um Entscheidungsvorbehalte zugunsten menschlicher Amtsträger etwa Krönke, Digitale Verwaltungshilfe, Die Verwaltung 2023, 31 (52 ff.); Schmidt, Korrekturverwaltungsakte im modernen Besteuerungsverfahren, DStZ 2026, 33 (38 ff.).

160 Martini/Ruscheimer, in: Hoeren/Sieber/Holznapel, Handbuch Multimedia-Recht, Stand: 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 KI und öffentliches Recht, Rn. 73; Schmees/Dreyer, Rechtliche Anforderungen an KI-Entscheidungen ..., in: Knappertsbusch/Gondlach, Arbeitswelt und KI 2030, 2021, S. 123 ff; Waigel, KI in der Gewerbeverwaltung, Wirtschaft und Verwaltung 2021, 88 (91 ff.).

161 Tischbirek, Ermessensdirigierende KI, ZfDR 2021, 307 (322 f.); Krönke, Digitale Verwaltungshilfe, Die Verwaltung 2023, 31 (70).

erforderten nicht alle Ermessensentscheidungen solche Abwägungen.¹⁶² Besonders in grundrechtssensiblen Bereichen wird teils auch diskutiert, inwieweit ein Erfordernis einer menschlichen Letztverantwortung aus dem sogenannten Funktionsvorbehalt des Art. 33 Abs. 4 GG, wonach die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen ist, oder dem Demokratieprinzip (vgl. dazu unter 4.4.) folgt.¹⁶³

4.2. Ausprägungen der Rechtsstaatlichkeit

Jenseits der Frage einer Vollautomatisierung ergeben sich aus dem in Art. 20 Abs. 2, 3 GG verankerten **Rechtsstaatsprinzip** und daran anknüpfenden verwaltungsrechtlichen **Verfahrensgrundsätzen** Anforderungen an das Verwaltungshandeln und die Ausgestaltung des Verwaltungsvorgangs, die den Einsatz nicht-deterministischer KI beschränken könnten.

4.2.1. Gesetzesbindung der Verwaltung

Nach Art. 20 Abs. 3 GG ist die vollziehende Gewalt an Gesetz und Recht gebunden. Die Verwaltung muss auch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben mittels KI das geltende Verfahrens- und materielle Recht beachten. Rechtswidrige Verwaltungsentscheidungen drohen, wenn der Algorithmus hinsichtlich maßgeblicher Gesichtspunkte – sei es im Rahmen der Ermittlung des Sachverhalts oder im Hinblick auf dessen rechtliche Bewertung – zu unzutreffenden Ergebnissen gelangt. Der Einsatz nicht-deterministischer KI darf die **Entscheidungsrichtigkeit** jedenfalls nicht systematisch gefährden. Problematisch erscheint es vor diesem Hintergrund, wenn absehbar ist, dass durch den Einsatz von nicht-deterministischer KI häufiger (formell oder materiell) rechtswidrige Verwaltungsakte erlassen oder rechtswidrige öffentlich-rechtliche Verträge abgeschlossen werden als bei einer Bearbeitung durch menschliche Amtsträger.¹⁶⁴

Insbesondere im Rahmen einer Teil- oder Vollautomatisierung oder beim Einsatz von KI zur inhaltlichen Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen muss deshalb durch die Programmierung der KI und ggf. geeignete **Sicherungs- und Kontrollmechanismen** durch menschliche Amtsträger sichergestellt werden, dass das resultierende Verwaltungshandeln rechtmäßig ist. Vollautomatische Entscheidungen ohne Beteiligung eines menschlichen Amtsträgers sind in der deutschen Verwaltung bislang noch die Ausnahme. Wenn nicht-deterministische KI zur Unterstützung der menschlichen Entscheidungsfindung (etwa in Form von Prognosen oder Entscheidungsvorschlägen) eingesetzt wird, könnten Fehler bzw. scheinbar zufällige Abweichungen der KI durch menschliche Amtsträger korrigiert werden. Praktisch wird eine hinreichende **Kontrolle durch menschliche Amtsträger** allerdings durch verhaltenspsychologische Effekte wie das sogenannte **Automatisierungs-Bias** erschwert. So scheinen Nutzer von Algorithmen dazu zu neigen, deren Ergebnisse und Empfehlungen relativ unreflektiert zu übernehmen, was durch zeitlichen

162 Tischbirek, Ermessensdirigierende KI, ZfDR 2021, 307 (324 f.).

163 Vgl. Kreyßing, Verwaltungsentscheidungen durch KI, DÖV 2024, 266.

164 Englisch/Schuh, Algorithmengestützte Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 2022, 155 (166); Busche, Einsatz von Large Language Models in der öffentlichen Verwaltung, JZ 2024, 1007 (1011 f.).

Druck noch verstärkt werden kann.¹⁶⁵ Teils gibt es auch eine Tendenz, Ergebnisse vergleichsweise unreflektiert zu übernehmen, die den eigenen Annahmen, Erwartungen oder Vorurteilen entsprechen. Beide Effekte können dazu führen, dass Fehler nur unzureichend korrigiert werden und sich – unter Umständen – systematische Diskriminierungen infolge des Algorithmeinsatzes verfestigen.¹⁶⁶ Zur Verbesserung menschlicher Kontroll- und Entscheidungsmechanismen wird beispielsweise vorgeschlagen, dass das Design der Nutzeroberfläche die Assistenzfunktion der KI betont und Sachbearbeiter für mögliche Fehlerquellen in der Datengrundlage und der Zuverlässigkeit des Entscheidungsvorschlags sensibilisiert werden. Letzteren könnten in besonders grundrechtssensiblen Bereichen zudem Argumentationslasten auferlegt werden. Jedenfalls solle es für Amtsträger nicht aufwändiger oder riskanter sein, von einem KI-gestützten Entscheidungsvorschlag abzuweichen als ihm zu folgen.¹⁶⁷

Im Rahmen eines rein organisatorischen Einsatzes nicht-deterministischer KI im „Back-Office“ oder als Formulierungshilfe scheint die Gefahr rechtswidriger Verwaltungsentscheidungen hingegen geringer.

4.2.2. Verfahrensgrundsätze

Aus dem Rechtsstaatsprinzip folgen zudem allgemeine Mindestanforderungen an das Verwaltungsverfahren, die regelmäßig einfachgesetzlich im VwVfG konkretisiert und auch beim Einsatz von KI zu berücksichtigen sind.

4.2.2.1. Anhörungsrecht und Untersuchungsgrundsatz

Aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Recht auf ein faires Verfahren folgt, dass Betroffene nicht zu bloßen Objekten staatlicher Entscheidungen werden dürfen. Sie müssen vor dem Erlass belastender Verwaltungsakte grundsätzlich angehört werden, damit sie Einfluss auf das Verfahren nehmen können.¹⁶⁸ Die **Anhörung Beteiligter** vor dem Erlass belastender Verwaltungsakte ist in § 28 VwVfG geregelt. Von einer Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist. Als Regelbeispiel für die Entbehrlichkeit der Anhörung nennt § 28 Abs. 2 Nr. 4, 3. Variante VwVfG den Erlass von Verwaltungsakten mit Hilfe automatischer Einrichtungen. Die bislang herrschende Literatur legt diese Ausnahme allerdings ein-

165 Englisch/Schuh, Algorithmengestützte Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 2022, 155 (169); Martini/Rusche-meier, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Stand: 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 KI und öffentliches Recht, Rn. 77.

166 Englisch/Schuh, Algorithmengestützte Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 2022, 155 (169, 171).

167 Englisch/Schuh, Algorithmengestützte Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 2022, 155 (184); Martini/Rusche-meier, in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Handbuch Multimedia-Recht, Stand: 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 KI und öffentliches Recht, Rn. 78.

168 Herrmann, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, 72. Edition, Stand: 01.07.2026, § 28 Rn. 1; Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2015, Art. 20 Rn. 208.

schränkend dahingehend aus, dass von der Anhörung nur abgesehen werden kann, wenn die betroffenen Bescheide aufgrund eines technischen Programms für eine Vielzahl von Adressaten erstellt werden.¹⁶⁹

Aus Gründen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung erfolgt die Sachverhaltsermittlung in behördlichen Verfahren nicht allein anhand des Vorbringens der Beteiligten. Vielmehr gilt in Verwaltungsverfahren der **Untersuchungsgrundsatz**.¹⁷⁰ Die Behörde ermittelt den ihrer Entscheidung zugrunde zu legenden Sachverhalt grundsätzlich von Amts wegen (vgl. § 24 VwVfG). Nach § 24 Abs. 1 Satz 3 VwVfG muss eine Behörde, die automatische Einrichtungen zum Erlass von Verwaltungsakten einsetzt, auch für den Einzelfall bedeutsame Angaben der Beteiligten berücksichtigen, die im automatischen Verfahren nicht ermittelt würden. Die Vorschrift soll **automatisierungsbedingte Ermittlungsdefizite** kompensieren und ist sowohl bei teil- als auch vollautomatisierten Verfahren anwendbar. Wenn Beteiligte bedeutsame Angaben im Sinne des § 24 Abs. 3 Satz 1 VwVfG machen, führt dies zu einer Einzelfallbearbeitung abseits des automatisierten Verfahrens.¹⁷¹

Auch beim Einsatz von KI müssen Anhörungs- und Untersuchungsgrundsatz – mit den dargestellten Besonderheiten – beachtet werden. Dagegen könnte es verstoßen, wenn die Anwendungsdaten, die durch eine KI zur Erstellung einer Verwaltungsentscheidung oder eines Entscheidungsvorschlags genutzt werden, die rechtlich relevante Realität nur unvollständig abbilden. Das kann zum einen daran liegen, dass der zuständige Amtswalter als Nutzer der KI nicht alle von der Eingabemaske abgefragten Daten ermittelt, oder die Eingabemaske unvollständig ist. Andererseits wäre es problematisch, wenn eine KI aufgrund ihrer Programmierung bzw. ihres Trainings nicht alle relevanten Daten verarbeitet und solche Fehler im Entscheidungsprozess nicht durch einen menschlichen Amtswalter korrigiert werden.¹⁷²

4.2.2.2. Begründungserfordernis

Außerdem sind Entscheidungen der Verwaltungsbehörden zu **begründen** und den Adressaten bekannt zu machen.¹⁷³ Letzteres dient der **Transparenz und Nachvollziehbarkeit** der Verwaltungsentscheidung sowie dem effektiven Rechtsschutz. Für schriftliche und elektronische Verwaltungsakte bestimmt § 39 VwVfG, dass in der Begründung die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen sind, die die Behörde zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. § 39 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG

169 Vgl. Kallerhoff/Mayen, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 28 Rn. 62; Herrmann, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, 72. Edition Stand: 01.07.2026, § 28 Rn. 38; a.A: Schneider, in: Schoch/Schneider, VwVfG, Stand: 7. EL Mai 2025, § 28 Rn. 74.

170 Heßhaus, in: Bader/Ronellenfitsch, BeckOK VwVfG, 72. Edition Stand: 01.07.2026, § 24 Rn. 1.

171 Kallerhoff/Fellenberg, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 24 Rn. 57a ff; Krönke, Digitale Verwaltungshilfe, Die Verwaltung 2023, 31 (67 f.).

172 Englisch/Schuh, Algorithmengestützte Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 2022, 155 (166); Englisch, Rechtsstaatliche Herausforderungen des Einsatzes von Algorithmen im Steuerverfahren, StuW 2026, 3 (6).

173 Schulze-Fielitz, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2015, Art. 20 Rn. 210.

sieht zwar eine Ausnahme für den Fall vor, dass Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen werden und die Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist. Die juristische Literatur geht jedoch ganz überwiegend davon aus, dass diese Ausnahme gegenwärtig keinen eigenständigen Anwendungsbereich neben anderen Ausnahmen hat. Jedenfalls ist bei der Beurteilung, ob eine Begründung nach den Umständen des Einzelfalles geboten ist, auch deren rechtstaatliches Gewicht zu berücksichtigen.¹⁷⁴ Die Begründungspflicht schließt die Nutzung von nicht-deterministischer KI nicht prinzipiell aus. Problematisch wäre es aber, wenn eine belastende Verwaltungsentscheidung infolge des KI-Einsatzes und damit ggf. einhergehender „Black Box“-Phänomene nicht mehr nachvollziehbar begründet werden könnte.¹⁷⁵ In der Literatur wird kontrovers diskutiert, inwieweit neben einer juristisch tragfähigen inhaltlichen Begründung der Entscheidung einschließlich wesentlicher ihr zugrundeliegender Entscheidungskriterien auch der technische Vorgang, der zu dieser Entscheidung führt, offengelegt werden muss. Letzteres wird wohl überwiegend unter Verweis darauf verneint, dass auch der (innere) Entscheidungsprozess menschlicher Entscheidungsträger nicht im Detail dargestellt wird.¹⁷⁶

Differenziert und im Hinblick auf den Einzelfall zu prüfen wäre vor diesem Hintergrund der Einsatz entscheidungsvorbereitender oder -unterstützender KI. Er darf jedenfalls nicht dazu führen, dass belastendes Verwaltungshandeln inhaltlich nicht mehr nachvollziehbar ist. Insoweit bestehen auch Berührungspunkte zum Willkürverbot (vgl. Ziff. 4.3.). Wenn nicht-deterministische KI, die Black-Box-Effekte befürchten lässt, zur Vorbereitung einer Entscheidung eingesetzt wird, könnte die Nachvollziehbarkeit und Begründung möglicherweise durch eine (menschliche) Kontrolle und ggf. Korrektur sichergestellt werden.

4.3. Gleichbehandlungsgrundsatz, Willkür- und Diskriminierungsverbote

Einschränkungen für den Einsatz nicht-deterministischer KI bei außenwirksamen Verwaltungsentscheidungen könnten sich ferner aus Art. 3 GG und dem Prinzip der Selbstbindung der Verwaltung ergeben. Das gilt insbesondere, wenn der Verwaltung ein Ermessen im Sinne eines gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbaren Entscheidungsspielraumes zusteht.

Nach Art. 3 Abs. 1 GG sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Daraus folgt, dass staatliche Stellen wesentlich Gleiches nicht ohne sachlichen Grund ungleich behandeln dürfen. Deshalb kann die tatsächliche Verwaltungspraxis zu einer sogenannten **Selbstbindung der Verwaltung** führen. Eine Behörde muss sich grundsätzlich an den Entscheidungsmaßstäben festhalten lassen, die sie üblicherweise anwendet. Sie kann ihre Verwaltungspraxis zwar mit Wirkung für die Zukunft ändern, müsste den neuen Entscheidungsmaßstab aber dann mit Wirkung für die Zukunft

174 Vgl. Tiedemann, in: BeckOK VwVfG, Bader/Ronellenfitsch, 72. Edition Stand: 01.07.2026, § 39 Rn. 80 ff; Schuler-Harms, in: Schoch/Schneider, VwVfG, Stand: 7. EL Mai 2025, § 39 Rn. 86 ff; Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 39 Rn. 97.

175 Vgl. Martini/Botta, Polizeiliche Datenanalyse mittels KI, DÖV 2025, 1033 (1042); Roth-Isigkeit, Die Begründung des vollständig automatisierten Verwaltungsakts, DÖV 2020, 1018 (1019 f.); Englisch, Rechtsstaatliche Herausforderungen des Einsatzes von Algorithmen im Steuerverfahren, StuW 2026, 3 (8).

176 Vgl. dazu Busche, Einsatz von Large Language Models in der öffentlichen Verwaltung, JZ 2024, 1007 (1012 f.); Roth-Isigkeit, Die Begründung des vollständig automatisierten Verwaltungsakts, DÖV 2020, 1018 (1025 f.); a.A. wohl Kment/Borchert, Zeit für eine Verfassung 4.0?, KIR 2025, 9 (12).

wiederum einheitlich anwenden.¹⁷⁷ Eine Entscheidung wäre ermessensfehlerhaft und damit rechtswidrig, wenn der Einsatz nicht-deterministischer KI zu einer uneinheitlichen Entscheidungspraxis führen würde, also gleichgelagerte Sachverhalte ohne sachlichen Grund durch denselben Rechtsträger unterschiedlich behandelt würden. Soweit nicht-deterministische KI im Sinne der Fragestellung bei identischen Fallgestaltungen unterschiedliche Entscheidungsvorschläge generiert, scheinen solche Effekte durchaus denkbar und sollten vermieden werden. *Tischbirek* argumentiert in Bezug auf selbstlernende KI, diese könne infolge neuer Daten und einer dadurch bedingten Fortentwicklung des Algorithmus zu anderen, „besseren“ Ergebnissen kommen. Dieser Fall sei vergleichbar mit Änderungen der Verwaltungspraxis, und es bestehe ein sachlicher Grund für die Ungleichbehandlung.¹⁷⁸ Allerdings ändert die Verwaltung bei selbstlernender KI ihre Verwaltungspraxis gerade nicht bewusst selbst. Außerdem kommt eine solche Argumentation allenfalls in Betracht, wenn die KI ihre Ergebnisse für die Zukunft aufgrund der neuen Erkenntnisse in gleichgelagerten Fällen einheitlich anpasst und nicht „zufällig“ zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Der vollautomatisierte Erlass von Verwaltungsakten bei Ermessensentscheidungen ist aktuell bereits einfachgesetzlich durch § 35a VwVfG ausgeschlossen, soweit keine Sonderregelungen bestehen (vgl. Ziff. 4.1.1.). Wird KI zur Vorbereitung einer Entscheidung eingesetzt, wären solche Effekte durch eine hinreichende Kontrolle und ggf. korrigierende Maßnahmen zu vermeiden. Im Rahmen dieser hinreichenden Kontrolle sollte insbesondere auch einer ungeprüften Übernahme der KI-Ergebnisse im Sinne des Automatisierungs-Bias entgegenge wirkt werden (vgl. dazu Ziff. 4.2.1.).

Darüber hinaus folgt aus Art. 3 Abs. 1 GG und dem Rechtsstaatsprinzip ein allgemeines **Willkürverbot**. Dieses verbietet Maßnahmen, die sich nicht auf vernünftige Erwägungen stützen, die sich aus der Natur der Sache ergeben oder sonst wie einleuchtend sind.¹⁷⁹ Auch dieser Grundsatz wäre verletzt, wenn Entscheidungen aufgrund des Einsatzes nicht-deterministischer KI letztlich inhaltlich zufällig erschienen.

Allgemein weisen Teile der Literatur in Bezug auf den Einsatz von KI darauf hin, dass dieser bei einer fehlerhaften Programmierung oder fehlerhaftem Training zu **Diskriminierungen** bestimmter Bevölkerungsgruppen beitragen kann.¹⁸⁰ In diesem Fall könnte Art. 3 Abs. 1 GG und – bei einer Anknüpfung der Diskriminierung an den dort genannten Merkmalen – Art. 3 Abs. 3 GG verletzt sein. Solche Effekte sind auch beim Einsatz nicht-deterministischer KI zu vermeiden.

4.4. Demokratische Legitimation

In der juristischen Literatur wird der Einsatz von KI auch unter dem Gesichtspunkt der **demokratischen Legitimation** des Verwaltungshandelns kritisch diskutiert. Aufgrund des in Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG verankerten Demokratieprinzips muss das gesamte Handeln der Verwaltung

177 Vgl. Wollenschläger, in: Huber/Voßkuhle, Grundgesetz, 8. Aufl. 2024, Art. 3 Rn. 192 ff.; Sachs, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2022, § 40 Rn. 103 ff.

178 Tischbirek, Ermessensdirigierende KI, ZfDR 2021, 307 (323 f.).

179 Galetta/Hofmann, Künstliche Intelligenz kommt, das öffentliche Recht bleibt, DVBl 2024, 453 (458).

180 Englisch/Schuh, Algorithmengestützte Verwaltungsverfahren, Die Verwaltung 2022, 155 (169 ff.); Englisch, Rechtsstaatliche Herausforderungen des Einsatzes von Algorithmen im Steuerverfahren, StuW 2026, 3 (10 f.).

demokratisch legitimiert sein. Die Anforderungen an die demokratische Legitimation und ihre Ausprägungen können sich aber je nach Art des Verwaltungshandelns unterscheiden.¹⁸¹ Die demokratische Legitimation ergibt sich einerseits **sachlich-inhaltlich** aus der Gesetzesbindung der Verwaltung und den Kontrollrechten des Parlaments gegenüber der Exekutive.¹⁸² Andererseits besteht eine **personelle** demokratische Legitimation, wenn die Person, die die Staatsgewalt ausübt, ihre Bestellung und ihren eigenständigen Beitrag bei der Ausübung von Staatsgewalt auf das Volk zurückführen kann. Diese Legitimationskette zwischen dem Volk und den mit staatlichen Aufgaben betrauten Amtswaltern muss ununterbrochen sein. Im Ergebnis erfordert die personelle Legitimation eine individuelle Bestellung des Amtswalters für ein konkretes Amt durch Wahl oder Ernennung.¹⁸³ Im Rahmen der klassischen Ministerialverwaltung wird eine hinreichende demokratische Legitimation durch die Gesetzesbindung sowie Aufsichts- und Weisungsbefugnisse einerseits und durch Ernennungsketten andererseits gewährleistet.¹⁸⁴ Ein solches oder vergleichbares Legitimationsniveau wird als verfassungsrechtliches Mindestniveau für die Erfüllung typischer Amtsaufgaben betrachtet. Die Anforderungen an das Legitimationsniveau könnten aber abweichen, wenn die Verwaltungstätigkeit diesen Regelrahmen verlasse.¹⁸⁵

Demnach sollten nach außen wirksame Verwaltungsentscheidungen, die dem klassisch hoheitlichen Verwaltungshandeln zuzuordnen sind, in der Regel von einer Person getroffen werden, die zumindest mittelbar demokratisch legitimiert ist. Vor diesem Hintergrund könnte die Verwendung nicht-deterministischer KI jedenfalls bei einer **Vollautomatisierung** der Verwaltungsentscheidung problematisch sein. Zwar ist es naheliegend, dass eine hinreichende demokratische Legitimation auch dadurch gewährleistet werden kann, dass die wesentlichen Entscheidungen durch einen personell legitimierten Amtswalter vorgelagert bei der Installation bzw. Programmierung des jeweiligen KI-Verfahrens getroffen werden.¹⁸⁶ Soweit der Inhalt des vollautomatisierten späteren Verwaltungshandelns aufgrund des Einsatzes nicht-deterministischer KI allerdings für den Amtswalter nicht absehbar ist, sondern die Entscheidung aus seiner Sicht „zufällig“ durch die KI getroffen wird, ist die demokratische Legitimation aber geschwächt.¹⁸⁷ *Stelkens* weist zu-

181 Vgl. näher Dreier, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2015, Art. 20 Rn. 120.

182 Vgl. Grzeszick, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 109. EL Januar 2026, Art. 20 Rn. 124.

183 Grzeszick, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 109. EL Januar 2026, Art. 20 Rn. 123.

184 Grzeszick, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 109. EL Januar 2026, Art. 20 Rn. 142.

185 Grzeszick, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 109. EL Januar 2026, Art. 20 Rn. 143.

186 Vgl. Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, §35a Rn. 47.

187 Ähnlich argumentieren in Bezug auf selbstlernende KI Birner, Wie hält es Bayern mit dem vollautomatisiert erlassenen Verwaltungsakt?, BayVBl 2024, 325 (333); Martini/Botta, Polizeiliche Datenanalyse mittels KI, DÖV 2025, 1033 (1042); Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 35a Rn. 47.

dem darauf hin, dass für eine effektive gerichtliche und demokratische Kontrolle die Nachvollziehbarkeit der verwendeten Algorithmen gewährleistet sein müsse.¹⁸⁸ Eine solche Nachvollziehbarkeit ist indes nicht gegeben, wenn die Entscheidungsgründe aufgrund von Black-Box-Effekten nicht ersichtlich sind und die Entscheidungen der KI deshalb letztlich zufällig erscheinen.

Weniger problematisch in Bezug auf die demokratische Legitimation erscheint hingegen der **entscheidungsunterstützende oder organisatorische** Einsatz von KI, da in diesen Fällen die Letztentscheidung durch einen personell legitimierten Amtswalter getroffen wird.¹⁸⁹ In der juristischen Literatur wird allerdings auch in diesem Zusammenhang auf die Problematik des Automatisierungs-Bias hingewiesen. Es bestehe das verhaltenspsychologisch bedingte Risiko, dass Amtswalter die Ergebnisse der KI ungeprüft übernehmen und ihre rechtlichen Entscheidungsmöglichkeiten damit faktisch nicht mehr wahrnehmen. *Martini* und *Rusche* sehen darin einen Konflikt zum Demokratieprinzip, wonach Amtswalter ihre Befugnisse als Teil der demokratischen Legitimationskette tatsächlich ausüben müssten (vgl. zum Automatisierungs-Bias und Lösungsvorschlägen bereits Ziff. 4.2.1.).¹⁹⁰

4.5. Recht auf informationelle Selbstbestimmung

Je nach der Anwendung von KI im Einzelfall könnte auch das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 1 GG) für den Einsatz nicht-deterministischer KI in Verwaltungsverfahren eine Rolle spielen. Grundsätzlich stellt sowohl die Erhebung von personenbezogenen Daten als auch jede weitere Nutzung von bereits erhobenen Daten über den ursprünglichen Anlass hinaus einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar, wenn Betroffene nicht in die Erhebung bzw. Verwertung eingewilligt haben. Solche Eingriffe bedürfen einer gesetzlichen Grundlage und müssen durch einen legitimen Zweck gerechtfertigt – und insbesondere verhältnismäßig – sein.¹⁹¹ Das gilt zwar grundsätzlich unabhängig davon, ob die personenbezogenen Daten im Verwaltungsverfahren KI-gestützt verwertet werden. Für Verfahren der automatisierten Datenanalyse gelten allerdings besonders strenge Maßstäbe.

Im Kontext der **automatisierten Datenanalyse und -auswertung** zur Gefahrenabwehr hat das BVerfG entschieden, dass über die weitere Verwendung von Daten hinaus auch die **Erlangung besonders grundrechtsrelevanten neuen Wissens**, das durch eine automatisierte Datenanalyse oder -auswertung geschaffen werden kann, einen Grundrechtseingriff begründet.¹⁹² Solche Analysen können spezifische Belastungseffekte haben, die über das Gewicht der ursprünglichen Datenerhebung hinausgehen. Durch das Herstellen von Zusammenhängen zwischen Personen, Perso-

188 Stelkens, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl. 2023, § 35a Rn. 47.

189 Vgl. Busche, Einsatz von Large Language Models in der öffentlichen Verwaltung, JZ 2024, 1007 (1012 f.).

190 Martini/Rusche, in: Hoeren/Sieber/Holznapel, Handbuch Multimedia-Recht, Stand: 63. EL Oktober 2025, Teil 29.6 KI und öffentliches Recht, Rn. 77.

191 Vgl. BVerfG, Urteil vom 16. Februar 2023 - 1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20, Rn. 50 ff.; Vgl. zur Möglichkeit der Einwilligung Di Fabio, in: Dürig/Herzog/Scholz, Grundgesetz, Werkstand: 109. EL Januar 2026, Art. 2 Abs. 1 Rn. 228.

192 BVerfG, Urteil vom 16. Februar 2023 - 1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20, Rn. 50.

nengruppierungen, Institutionen, Organisationen, Objekten und Sachen, den Ausschluss von unbedeutenden Informationen und Erkenntnissen, die Zuordnung eingehender Informationen zu bekannten Sachverhalten sowie die statistische Auswertung der gespeicherten Daten wird neues Wissen erzeugt. Zudem ermöglicht die automatisierte Analyse die Auswertung größerer und komplexerer Informationsbestände als eine manuelle Analyse. Sie kann sich einem „Profiling“ annähern.¹⁹³

Die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Rechtfertigung einer automatisierten Datenanalyse oder -auswertung variieren, weil die Eingriffsintensität je nach gesetzlicher Ausgestaltung sehr unterschiedlich sein kann. Wenn im Rahmen der automatisierten Datenanalyse lediglich eine überschaubare Zahl von Daten näher eingegrenzter Herkunft abgeglichen wird, ist das besondere Eigengewicht der Datenanalyse oder -auswertung gering. Je weiter die Möglichkeiten der automatisierten Weiterverarbeitung von Daten reichen, umso mehr entfernt sich der darin liegende Eingriff aber von der ursprünglichen Datenerhebung und umso weniger reicht der Grundsatz der Zweckbindung für sich genommen verfassungsrechtlich aus, um den erneuten Eingriff zu rechtfertigen. Das Eingriffsgewicht wird primär durch Art und Umfang der verarbeiteten Daten und erlangten Informationen, ggf. die Heimlichkeit einer Verarbeitung und dadurch bestimmt, ob die Betroffenen selbst durch ihr Verhalten Anlass zu der Analyse gegeben haben.¹⁹⁴ Die Methode automatisierter Datenanalyse oder -auswertung ist umso eingriffsintensiver, je breitere und tiefere Erkenntnisse über Personen dadurch erlangt werden können, je höher die Fehler- und Diskriminierungsanfälligkeit ist und je schwerer die softwaregestützten Verknüpfungen nachvollzogen werden können.¹⁹⁵ Entsprechend variabel sind die Anforderungen an die Eingriffsvoraussetzungen, also insbesondere an die Eingriffsschwelle, das zu schützende Rechtsgut und die Sicherung von Transparenz, Rechtsschutz und aufsichtlicher Kontrolle. Die jeweilige gesetzliche Grundlage muss dem Grundsatz des Gesetzesvorbehalts, dem Gebot der Normenklarheit und dem Bestimmtheitsgebot genügen. Insbesondere beim Einsatz nicht-deterministischer KI könnte relevant werden, dass Fehleranfälligkeit und eine fehlende Nachvollziehbarkeit der Auswertung die Eingriffsintensität und damit die Anforderungen an die Rechtfertigung des Eingriffs erhöhen.

4.6. Fazit zum nationalen Recht

Die Nutzung „nicht-deterministischer“ KI in Verwaltungsverfahren ist gesetzlich nicht ausdrücklich gesondert geregelt. Grenzen werden ihrem Einsatz allerdings insbesondere durch die einschränkenden Regelungen zum Erlass vollständig automatisierter Verwaltungsakte sowie allgemeine Grundsätze des Verfassungs- und Verfahrensrechts gesetzt.

193 BVerfG, Urteil vom 16. Februar 2023 - 1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20, Rn. 67 ff.

194 BVerfG, Urteil vom 16. Februar 2023 - 1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20, Rn. 71 ff.

195 BVerfG, Urteil vom 16. Februar 2023 - 1 BvR 1547/19, 1 BvR 2634/20, Rn. 90, 100 ff.